

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 011-2011-PCM

I. OBJETO

El objeto del presente Decreto Supremo es modificar el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2011-PCM (en adelante, el Reglamento) para adecuarlo a las modificaciones previstas en la Ley N° 32495, Ley que modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para incluir a las plataformas digitales de comercio electrónico en la obligación de contar con el Libro de Reclamaciones (en adelante, la Ley N° 32495).

II. FINALIDAD

La presente norma tiene como finalidad garantizar el derecho de los consumidores a acceder de manera eficaz al Libro de Reclamaciones para la presentación de quejas y reclamos en las plataformas digitales de comercio electrónico.

III. MARCO JURÍDICO

El marco jurídico que justifica la elaboración de la presente propuesta normativa es el siguiente:

- a. **Constitución Política del Perú.** El artículo 65 establece que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios y que garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios.
- b. **Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.** El literal g) de su artículo 1 reconoce el derecho de los consumidores a la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, céleres o ágiles, con formalidades mínimas, gratuitos o no costosos, según sea el caso, para la atención de sus reclamos o denuncias ante las autoridades competentes. Asimismo, los artículos 150 y 151 de dicho cuerpo normativo, modificados por la Ley N° 32495, establecen la obligación de las plataformas digitales de comercio electrónico de implementar un Libro de Reclamaciones, así como exhibir un enlace de dicho libro de forma permanente y en un lugar visible y fácilmente accesible.
- c. **Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor.** Establece disposiciones complementarias al artículo 150 del Código, vinculadas a la implementación del Libro de Reclamaciones, en forma física o virtual, aplicables a proveedores que desarrollan sus actividades económicas en establecimientos comerciales abiertos al público.
- d. **Ley N° 32495, Ley que modifica la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor para incluir a las plataformas digitales de comercio electrónico en la obligación de contar con el Libro de Reclamaciones.** La Única Disposición Complementaria Final de la referida ley establece que el Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento del Libro de Reclamaciones conforme a las modificaciones introducidas a los artículos 150 y 151 del Código.
- e. **Decreto Supremo N° 075-2025-PCM, que aprueba la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor al 2030.** El objetivo OP.04. de esta Política Nacional busca garantizar los mecanismos de solución de controversias de consumo en las entidades competentes, lo que incluye implementar mejoras regulatorias en la protección del consumidor en el comercio electrónico.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA NORMATIVA

1. Identificación del problema público

a) Antecedentes

En nuestro país, el literal g) del numeral 1.1. del artículo 1 del Código, reconoce el derecho de los consumidores, entre otros, a la atención de sus reclamos o denuncias ante las autoridades competentes mediante procedimientos eficaces, céleres o ágiles, con formalidades mínimas, gratuitas o no costosos¹.

Para garantizar la efectividad de este derecho, el Código consagró en su artículo 150 la figura del Libro de Reclamaciones, instrumento que permite al consumidor manifestar formalmente su disconformidad sobre el producto o servicio contratado con el proveedor (reclamo) o su malestar sobre la atención de este al público u otro aspecto no relacionado con los bienes suministrados o servicios prestados (queja), con lo cual se genera una constancia con fecha cierta –la hoja de reclamación– y activa la obligación del proveedor a brindar una respuesta dentro del plazo perentorio de quince (15) días hábiles.

Asimismo, a través del artículo 151 de dicho cuerpo normativo se estableció la obligación de los establecimientos comerciales de implementar un aviso que indique la existencia del Libro de Reclamaciones y el derecho que tienen los consumidores de solicitarlo cuando lo estimen conveniente.

En febrero de 2011 se emitió el Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, que aprobó el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, a través del cual se establecieron disposiciones obligatorias en la materia aplicables a aquellos proveedores que desarrollan sus actividades económicas en establecimientos comerciales físicos abiertos al público.

Dicha norma fue posteriormente modificada mediante el Decreto Supremo N° 006-2014-PCM, el cual estableció la definición de establecimiento comercial abierto al público no solo como un espacio físico, sino también como un medio virtual a través del cual el proveedor desarrolla sus actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios a los consumidores; incorporando además la definición del proveedor virtual como aquel proveedor con Registro Único de Contribuyente (RUC) que establece sus relaciones de consumo a través de portales web.

En esa línea, el referido decreto supremo dispuso que todo establecimiento comercial abierto al público debe contar con un Libro de Reclamaciones, físico o virtual, precisando, asimismo, que los proveedores que además de dicho establecimiento utilicen medios virtuales para establecer sus relaciones de consumo deben implementar un Libro de Reclamaciones Virtual en cada uno de sus establecimientos. De igual forma, se estableció que, tratándose de proveedores virtuales, dicho libro debe estar alojado en la página de inicio del portal web y permitir la impresión y envío automático al correo electrónico del consumidor, con constancia de la fecha y hora de presentación.

En cuanto a la exhibición del aviso del Libro de Reclamaciones, el citado Decreto Supremo N° 006-2014-PCM estableció la obligación de los proveedores virtuales de colocar como mínimo un aviso fácilmente identificable en la página de inicio del portal web donde estos establecen sus relaciones de consumo, el mismo que debe contener un vínculo que dirija al Libro de Reclamaciones Virtual, utilizando el formato establecido en el Anexo III de dicho Reglamento².

¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1. – Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

g. A la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, céleres o ágiles, con formalidades mínimas, gratuitos o no costosos, según sea el caso, para la atención de sus reclamos o denuncias ante las autoridades competentes.

(...)

² **DECRETO SUPREMO N° 006-2014-PCM, DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

En ese contexto, se advierte que el marco normativo vigente contempla la obligación de implementar el Libro de Reclamaciones tanto en los establecimientos comerciales físicos como en los medios virtuales. Sobre este último canal la regulación tomó en consideración principalmente a las transacciones de consumo realizadas por medio de las páginas web, en atención a la realidad existente al momento de su modificación, cuando el comercio electrónico en el Perú se desarrollaba mayoritariamente a través de sitios web de tiendas virtuales, que constituían el principal canal para la realización de compras por internet, sin embargo, la realidad actual es muy diferente.

b) Masificación del comercio electrónico

La expansión acelerada de los entornos digitales en los últimos años ha redefinido el comercio electrónico, que ha pasado de estructurarse principalmente en páginas web a desenvolverse en un ecosistema digital más amplio y en constante evolución, integrado por **plataformas digitales de comercio electrónico**.

A nivel internacional, diversas instituciones han abordado el concepto de comercio electrónico atendiendo diferentes enfoques. Sin embargo, dentro de las definiciones más completas y actuales se encuentra la establecida en el 2025 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que señala que:³

“(...) una transacción de comercio electrónico es la venta o compra de bienes o servicios, realizada a través de redes informáticas mediante métodos específicamente diseñados para la recepción o realización de pedidos. Los bienes o servicios se solicitan por esos métodos, pero el pago y la entrega final de los mismos bienes o servicios no tienen que realizarse en línea. La transacción de comercio electrónico puede ser entre empresas, hogares, particulares, gobiernos y otras organizaciones públicas o privadas.”

Sobre la base de lo señalado por la OCDE se puede identificar un principio fundamental, que es aquel que establece que el comercio electrónico se define por el método de pedido y no por la forma de pago o modalidad de entrega⁴. Asimismo, también se pueden reconocer dos principios

Artículo 1.- Modificación del Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor
Modifíquense el (...) el numeral 3.2 del artículo 3 (...) del Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado mediante Decreto Supremo No. 011-2011-PCM, en los siguientes términos:
(...)

“Artículo 3.- Definiciones

Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:

(...)

3.2 Establecimiento comercial abierto al público: Inmueble, parte del mismo, instalación, construcción, espacio físico, o medio virtual a través del cual un proveedor debidamente identificado desarrolla sus actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios a los consumidores.

Artículo 9.- Exhibición del Aviso del Libro de Reclamaciones

(...)

Los proveedores virtuales deberán colocar como mínimo un aviso fácilmente identificable en la página de inicio del portal web donde establecen sus relaciones de consumo, el mismo que deberá contener un vínculo que dirija al Libro de Reclamaciones Virtual, utilizando el formato establecido en el Anexo III del presente Reglamento.”

Artículo 2.- Incorporaciones al Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor
Agréguese el artículo 2-A, numeral 3.6 del artículo 3, artículo 4-A, 4-B, 16, 17, 18, así como los Anexos III, IV y V del Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en los siguientes términos:

“Artículo 3.- Definiciones

Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: (...) 3.6. Proveedor virtual: Es el proveedor con RUC que establece sus relaciones de consumo a través de portales web.

(...)

Artículo 4 B.- Libro de Reclamaciones para proveedores virtuales

En el caso de los proveedores virtuales, el Libro de Reclamaciones de naturaleza virtual, deberá estar alojado en la página de inicio del portal web diseñado para establecer las relaciones de consumo. Asimismo, al concluir el proceso de ingreso del reclamo o queja, se debe permitir la impresión de la Hoja de Reclamación y enviarse automáticamente al correo electrónico indicado por el consumidor, dejándose constancia de la fecha y hora de presentación del reclamo o queja. (...)”

³ OECD. *The 2025 OECD definition of e-commerce and guidelines for interpretation*, OECD Publishing, Paris, 2025. P. 8. <https://doi.org/10.1787/2254f1de-en>

⁴ De acuerdo con la OCDE, es importante no confundir comercio electrónico con comercio digital, ya que este último se define como todo el comercio internacional que es ordenado y/o entregado digitalmente, es decir, también el método de entrega debe ser digital. Cfr. OCDE, Handbook on measuring digital trade (2nd ed.). Disponible en:

complementarios, que vendrían a ser el principio de automatización, impulsado cada vez más por tecnologías avanzadas (sistema de pedidos y procesamiento remoto); y el principio de lejanía, que define al comercio electrónico como aquellas transacciones en las que el comprador y el vendedor no se encuentran físicamente juntos.

El comercio electrónico constituye un instrumento que ha permitido a los consumidores acceder a productos y servicios ofrecidos por proveedores en cualquier parte del mundo, convirtiéndose además en una alternativa relevante para aquellas personas que no pueden o prefieren no acudir a establecimientos comerciales físicos, así como para los casos en los que la contratación solo es posible a través de medios virtuales.

Nuestro país no ha sido ajeno al desarrollo del comercio electrónico, ya que, de acuerdo con la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), durante el año 2024 las ventas por comercio electrónico alcanzaron los US\$ 15.600 millones en Perú, esto es, un 21,2% más que el año anterior. Asimismo, al cierre de dicho año, el 55% de los peruanos (18.7 millones de personas) realizaron compras por internet⁵ y durante el primer semestre del 2025, las ventas en este sector registraron un crecimiento del 18% en volumen, en comparación con el mismo período del 2024; evidenciándose con ello el crecimiento del *e-commerce* y su impacto en la transformación digital de los consumidores y empresas debido a las facilidades que brinda⁶.

Así, de acuerdo con el documento “Perú: Evaluación sobre el estado de preparación para el comercio electrónico” publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) en el año 2023, casi la mitad del volumen de ventas de comercio electrónico del Perú corresponde a plataformas digitales, según los datos de la CAPECE.

Según Ipsos Perú, en 2023 el 57% de los adultos urbanos peruanos de NSE ABCD -equivalente a 8.6 millones de personas- realizó compras por internet, de los cuales el 74% utilizó páginas web, el 65% aplicaciones móviles y el 41% redes sociales como canales de compra⁷, y, en 2025 se advirtió que la compra a través de aplicativos alcanzó el 65% del comercio online en el país⁸.

En lo que respecta al mercado digital de alcance internacional, el Marketplace Explorer de América Latina y el Caribe (LACME), reportó que en 2021 existían ciento cuarenta y ocho (148) plataformas de bienes B2C⁹ orientadas al mercado local, de las cuales el 47,3% permitía que empresas extranjeras no registradas en el Perú realizaran ventas. Entre las plataformas de bienes B2C con más tráfico durante ese año destacaron Mercado Libre, Falabella, Ripley, Linio, Sodimac y OLX. A ello se suman las plataformas globales cuyo foco es el mercado local como Amazon, Taobao, Tmall o eBay, que también tienen una presencia significativa en el mercado transfronterizo¹⁰.

En relación con este último segmento, en 2024 la demanda de productos internacionales a través de plataformas de *e-commerce* transfronterizo aumentó en un 30% en el Perú al cierre del primer

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/07/handbook-on-measuring-digital-trade-second-edition_099afd2f/ac99e6d3-en.pdf

⁵ FORBES Perú. Comercio electrónico creció 21,2% durante 2024, según Capece. Publicación del 30 de mayo de 2025. Para obtener más información acceder al siguiente enlace: <https://forbes.pe/economia-y-finanzas/2025-05-30/comercio-electronico-crecio-212-durante-2024-segun-capece>

⁶ DIARIO EL COMERCIO. Adicionalmente durante el primer semestre del 2025, las ventas por comercio electrónico registraron un crecimiento del 18% en volumen, en comparación con el mismo período del 2024, alcanzando los US\$8.700 millones, de acuerdo con CAPECE. Publicación del 08 de octubre de 2025. Para obtener más información acceder al siguiente enlace: <https://elcomercio.pe/economia/peru/el-comercio-electronico-en-peru-crece-18-alcanzado-los-us8700-millones-durante-el-primer-semester-del-2025-l-ultimas-noticia/?ref=ecr>

⁷ IPSOS. El consumidor en el 2024: Preocupaciones, expectativas, actitudes, nuevos comportamientos y tendencias. 2024. Información extraída del siguiente enlace: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2024-03/El%20consumidor%20en%20el%202024_V5_21Mar24%20%28Presentaci%C3%B3n%20evento%29_0.pdf

⁸ DIARIO LA REPÚBLICA. App en Perú: la compra a través de aplicativos alcanza el 65% del comercio online en el país. Publicación del 24 de septiembre de 2024. Información extraída del siguiente enlace: <https://larepublica.pe/economia/2024/09/24/apps-en-peru-la-compra-a-traves-de-aplicativos-alcanza-el-65-del-comercio-online-en-el-pais-675408>

⁹ *Business to Consumer* o empresa a consumidor.

¹⁰ Ídem.

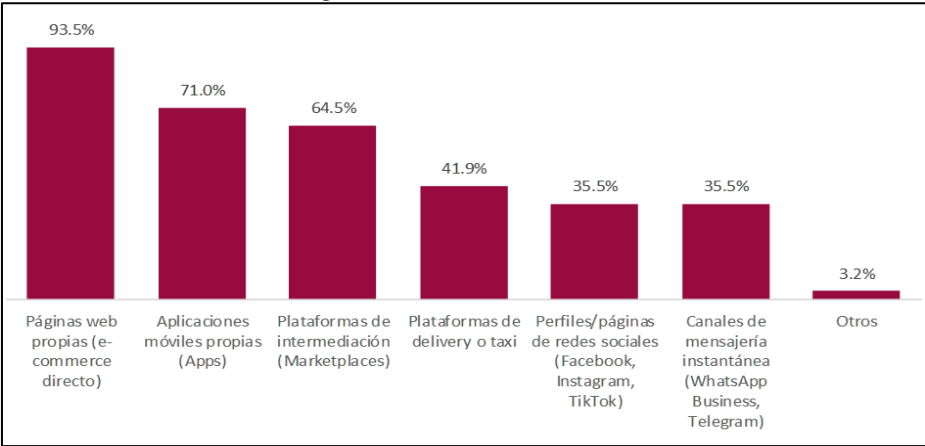
trimestre¹¹. Asimismo, la CAPECE proyectó que para el 2025 el comercio electrónico transfronterizo representaría el 40 % de las ventas online en el país, duplicando su participación respecto del 20 % actual¹².

En este contexto, de acuerdo con la OCDE, las plataformas digitales han aportado importantes beneficios a las economías y a las sociedades, contribuyendo a la innovación, incremento de la productividad, crecimiento económico y acceso a nuevos mercados; así como a la reducción de costos de búsqueda para los consumidores, quienes pueden comparar precios y productos con mayor facilidad y superar limitaciones geográficas, contando con una mayor oferta de bienes y servicios, información, conveniencia, oportunidades de elección y competencia¹³.

En esa misma línea, en el marco de la etapa de consulta pública temprana para la elaboración de esta propuesta normativa, realizada en diciembre y enero de 2026, la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi elaboró un cuestionario sobre la atención de reclamos en el comercio electrónico (en adelante, el cuestionario sobre la atención de reclamos en el *e-commerce*), dirigido a representantes del sector empresarial, emprendedores, especialistas y asesores que forman parte del ecosistema digital.¹⁴

En el marco de dicha encuesta, los participantes identificaron como parte de las plataformas digitales a una amplia gama de entornos digitales, entre las cuales destacan principalmente las páginas web propias (93,5 %), las aplicaciones móviles propias (71 %), plataformas de intermediación o *marketplaces* (64,5 %), plataformas de *delivery* o taxi (41,9%) herramientas digitales como las redes sociales (Facebook, Instagram y TikTok), y servicios de mensajería instantánea, tales como *WhatsApp Business* y Telegram (35,5 % en ambos casos), conforme se aprecia del siguiente cuadro:

Cuadro 1: Principales canales, herramientas, interfaces que están incluidos dentro del término “plataforma digital de comercio electrónico”



Pregunta referencial: ¿Cuál de los siguientes canales, herramientas, interfaces, entre otros, considera que están incluidos dentro del término “plataforma digital de comercio electrónico”?

Fuente: Cuestionario de consulta pública: Atención de reclamos en el comercio electrónico - Indecopi
Elaboración: Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi

¹¹ DIARIO GESTIÓN. El auge del *e-commerce* *crossborder*. ¿Qué plataforma es la más descargada? Publicación del 28 de setiembre de 2024. Información extraída del siguiente enlace: https://gestion.pe/economia/empresas/el-auge-del-e-commerce-crossborder-que-plataforma-es-la-mas-descargada-serpost-temu-alienexpress-amazon-comercio-electronico-noticia/#google_vignette

¹² FORBES PERÚ. Comercio electrónico creció 21,2% durante 2024, según Capece. Publicación del 30 de mayo de 2025. Información extraída del siguiente enlace: <https://forbes.pe/economia-y-finanzas/2025-05-30/comercio-electronico-crecio-212-durante-2024-segun-capece>

¹³ OECD, An Introduction to Online Platforms and their Role in the Digital Transformation, 2019. Para obtener más información acceder al siguiente enlace: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2019/05/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_970fc377/53e5f593-en.pdf

¹⁴ De las 31 respuestas recabadas en dicha encuesta la mayoría de los encuestados manifestó desarrollar actividades comerciales de alcance nacional (67,7 %), seguida por operaciones de alcance nacional e internacional (25,8 %), mientras que una proporción menor indicó desempeñar actividades principalmente en el ámbito departamental (6,5 %). Por otro lado, en cuanto a la distribución de la muestra encuestada según la tipología empresarial, el 35,5 % correspondió a proveedores, el 19,4 % se identificó como plataformas de ventas, el 6,5 % como representantes de gremios empresariales y el 38,7 % restante se ubicó en otras categorías, que reflejarían principalmente la participación de asociaciones gremiales y empresas de *courier*.

Estos canales han experimentado un crecimiento sostenido y significativo en el país durante los últimos años, como resultado del proceso de transformación digital del mercado y de la creciente preferencia de los consumidores por modalidades de contratación remota, consolidándose como espacios centrales para la oferta y contratación de bienes y servicios, donde millones de consumidores peruanos entablan relaciones de consumo.

c) Dificultades de la normativa vigente frente a las dinámicas del comercio electrónico

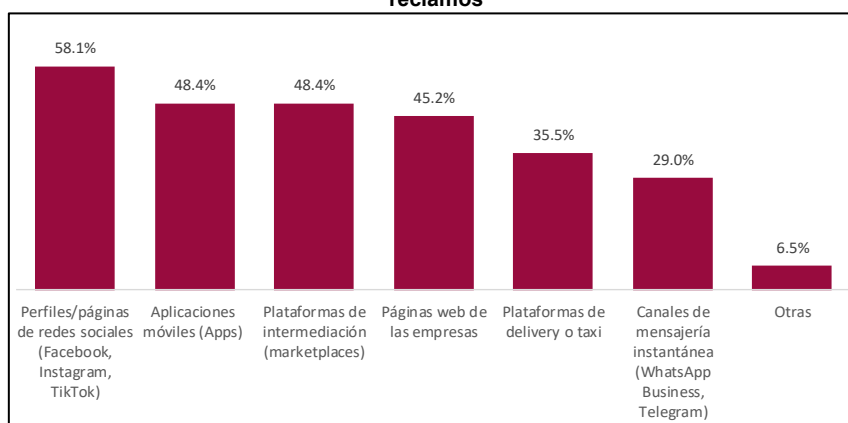
Sin embargo, esta transformación también ha dejado en evidencia brechas existentes entre la regulación nacional vigente de protección al consumidor y las dinámicas actuales del comercio electrónico, en tanto hoy los consumidores realizan transacciones a través de múltiples canales digitales –como los previamente mencionados– que no responden al esquema tradicional previsto en el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código.

Esto significa que la normativa vigente no establece reglas claras sobre la forma en que el Libro de Reclamaciones y su aviso deben incorporarse en esta clase de plataformas digitales que, en muchos casos, no cuentan con un “home”¹⁵ en el sentido tradicional, lo cual ha generado incentivos a los proveedores que se desenvuelven en este ecosistema para operar sin contar con una herramienta formal de atención de reclamos y quejas, limitando la posibilidad del consumidor de exigir la tutela efectiva de sus derechos.

Sumado a ello, debe considerarse la complejidad propia de la intermediación digital, especialmente en el caso de las plataformas de intermediación (*marketplaces*), donde el consumidor enfrenta dificultades para identificar con claridad al proveedor que efectivamente ofrece el bien o servicio. Esta situación no solo obstaculiza la exigencia de una respuesta de fondo frente a un reclamo, sino que también genera confusión respecto de la atribución de responsabilidades dentro del entorno digital en el que se realizó la transacción.

En este escenario, la experiencia del consumidor no es satisfactoria, en la medida que ha enfrentado barreras de acceso al Libro de Reclamaciones en este tipo de plataformas. A modo de ejemplo, de acuerdo con los resultados obtenidos en el cuestionario sobre la atención de reclamos en el *e-commerce*, la mayor dificultad para los consumidores en el proceso de presentación de reclamos se presentó en los perfiles o páginas de redes sociales, en los cuales tiende a desarrollarse, con mayor intensidad, un comercio digital con menores niveles de formalización; seguido de las aplicaciones móviles, *marketplaces*, páginas web de las empresas, plataformas de *delivery* o taxi y canales de mensajería instantánea.

Cuadro 2: Principales tipos de plataformas de venta en línea donde se tiene mayor dificultad para presentar reclamos

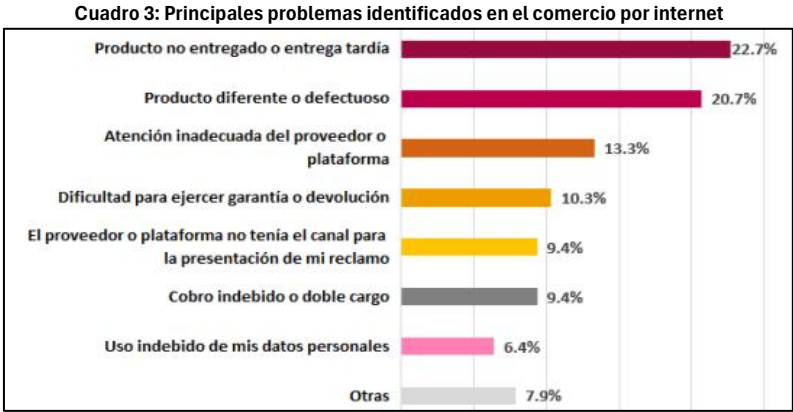


Pregunta referencial: ¿En qué tipo de plataforma de venta en línea considera que el consumidor tiene mayor dificultad para presentar reclamos?

Fuente: Cuestionario de consulta pública: Atención de reclamos en el comercio electrónico - Indecopi
Elaboración: Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi

¹⁵ “Home” (o *homepage*), página principal o de inicio de un sitio web.

En esa misma línea, de acuerdo con la encuesta virtual “Sondeo del Consumidor 2025” realizada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor durante el mes de diciembre del 2025, el 9,4 % de los consumidores participantes indicaron que la inexistencia de un canal habilitado por el proveedor o la plataforma para la presentación de reclamos constituye uno de los principales problemas que enfrentan en el comercio electrónico, como se observa del siguiente cuadro:



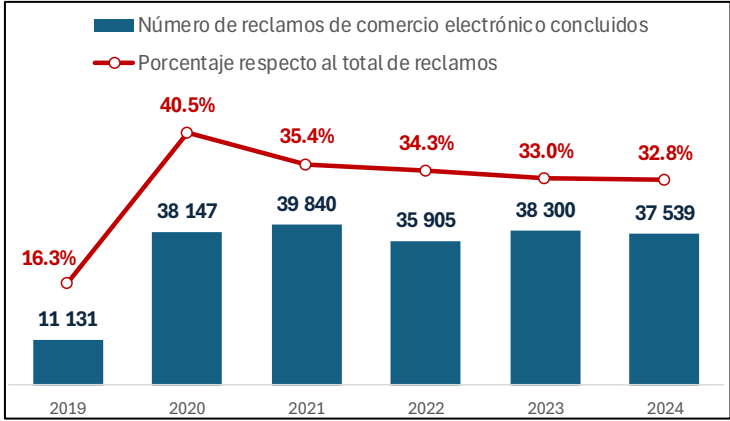
Pregunta referencial: ¿Cuál fue el principal problema o conflicto que experimentó?

Fuente: Encuesta “Sondeo del Consumidor 2025” – Indecopi

Elaboración: Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi

La evidencia disponible demuestra que esta problemática se ve reflejada en la presentación continua de reclamos relacionados a las controversias de comercio electrónico. Particularmente, durante el periodo de 2019-2024, se observó un aumento significativo de reclamos en dicha materia en un 237.2 % en promedio anual, pasando de 11,131 en 2019 a 37,539 en 2024, siendo equivalente al 32.8 % del total de reclamos a nivel nacional, de acuerdo con los datos extraídos de la Plataforma Interactiva del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi.

Cuadro 4: Número de reclamos concluidos relacionados con comercio electrónico¹⁶ (2019-2024)



Fuente: Plataforma Interactiva de Servicio de Atención al Ciudadano (PISAC) del Indecopi

Elaboración: Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi

Del total de reclamos reportados, se observa que el 0.3 % corresponde al Libro de Reclamaciones en el citado periodo, durante el cual se identificó la presentación de un total de 24 reclamos vinculados a los siguientes supuestos: (i) falta de implementación del Libro de Reclamaciones Virtual; (ii) falta de disponibilidad de dicho libro en una plataforma de fácil acceso; (iii) impedimentos para el registro de reclamos; (iv) falta de implementación del aviso del referido libro; así como (v) la falta de entrega de este, como se detalla a continuación:

¹⁶ Corresponden a reclamos por productos o servicios adquiridos vía internet.

Cuadro 5: Hechos reclamados en comercio electrónico¹⁷
(2019-2024)

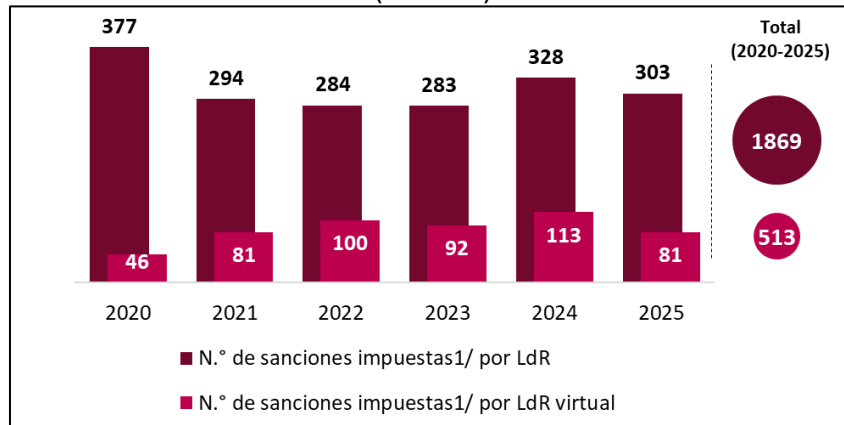
Hecho reclamado	Detalle del hecho reclamado	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Libro de Reclamaciones	Otros	30	135	149	136	87	84
	Establecimiento no cuenta con Libro de Reclamaciones		1		2	5	1
	Libro de Reclamaciones virtual no se encuentra en plataforma de fácil acceso	1	2	2		1	2
	Impedimentos para registrar reclamos					1	4
	Establecimiento no cuenta con aviso del Libro de Reclamaciones	1					
	No entrega del Libro de Reclamaciones					1	

Fuente: Plataforma Interactiva de Servicio de Atención al Ciudadano (PISAC) del Indecopi
Elaboración: Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi

De manera complementaria, la información contenida en el Registro de Infracciones y Sanciones evidencia que, en los últimos seis años (2020-2025), por medio de resoluciones firmes en sede administrativa del Indecopi, a nivel nacional, en materia de protección del consumidor, se impusieron 1,869 sanciones contra 1,119 proveedores. De estas, al menos 513 sanciones correspondieron a infracciones relacionadas con el Libro de Reclamaciones Virtual.

En este periodo se observó un crecimiento con variaciones interanuales en la imposición de dichas sanciones, al pasar de 46 en 2020 a 113 en 2024 y registrarse 81 en 2025, conforme se aprecia en las barras rosadas del siguiente gráfico.

Cuadro 6: Evolución del número de sanciones relacionadas con el Libro de Reclamaciones
(2020-2025)



Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones - Indecopi
Elaboración: Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi

Del total de 513 sanciones administrativas impuestas, 278 de ellas se concentran principalmente en conductas relacionadas con la falta de implementación del Libro de Reclamaciones virtual en el aplicativo móvil o página web (140 sanciones, 27,3%); falta de implementación del aviso del Libro de Reclamaciones virtual (117 sanciones, 22,8%); no brindar el enlace del Libro de Reclamaciones virtual o no entregarlo (16 sanciones, 3,1%); y, Libro de Reclamaciones no visible y de fácil acceso (5 sanciones, 1,0%).

¹⁷ Corresponden a reclamos por productos o servicios adquiridos vía internet.

Cuadro 7: Sanciones impuestas a proveedores de comercio electrónico según hecho infractor (2020-2025)

N.º	Detalle de hecho infractor	N.º de sanciones	%
1	No contaba con un Libro de Reclamaciones virtual en su aplicativo móvil o página web	140	27.3%
2	No implementó aviso del LdR virtual	117	22.8%
3	LdR virtual no cumple con características establecidas en el Reglamento	53	10.3%
4	Datos exigidos indebidamente en LdR virtual (correo, aceptar políticas de privacidad, etc.)	42	8.2%
5	No entrega de copia/constancia del reclamo presentado en LdR virtual	37	7.2%
6	LdR virtual no permite ingresar reclamo (inoperativo u otros)	37	7.2%
7	No habría atendido el reclamo presentado en LdR virtual	17	3.3%
8	No brindar enlace del LdR virtual/No entrega de LdR virtual	16	3.1%
9	LdR visible y de fácil acceso	5	1.0%
10	Otros	49	9.6%
Total		513	

Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones - Indecopi

Elaboración: Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi

d) Recomendaciones internacionales en materia de atención de reclamos de consumo

La experiencia comparada y las recomendaciones de organismos internacionales especializados destacan que los mecanismos internos de atención de reclamos implementados por los propios proveedores constituyen una primera línea esencial de protección al consumidor. Dichos mecanismos, cuando son accesibles y funcionales, permiten resolver controversias de manera temprana, reduciendo los costos asociados tanto para los consumidores como para el Estado, y evitando la escalada innecesaria de conflictos hacia instancias administrativas o judiciales.

La UNCTAD y la OCDE han venido desarrollando un cuerpo progresivo de estándares, principios y recomendaciones orientados a garantizar que la protección del consumidor en el comercio electrónico no sea inferior a la existente en los canales tradicionales; aspecto que ha sido recogido en el Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de Protección al Consumidor de la UNCTAD, adoptado en su octavo período de sesiones en 2024¹⁸; así como en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Protección al Consumidor en el Comercio Electrónico¹⁹.

En ese marco, las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, así como la citada recomendación efectuada por la OCDE, reconocen expresamente la necesidad de contar con mecanismos fáciles de usar, eficaces y oportunos de atención de reclamos y reparación, incluyendo la tramitación interna de quejas y los mecanismos alternativos de resolución de controversias; señalando que los Estados Miembros deben alentar a todas las empresas a solucionar las controversias con los consumidores de forma rápida, justa, transparente, accesible, exenta de formalidades y sin incurrir en costos o cargas innecesarias²⁰, garantizando la protección de sus derechos a lo largo de todo el proceso²¹.

¹⁸ En el Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de Protección al Consumidor de la UNCTAD, adoptado en su octavo período de sesiones en 2024, se reconoció el derecho que tienen los consumidores de recibir, en el ámbito del comercio electrónico, un nivel de protección que no sea inferior al garantizado en otras formas de comercio. UNCTAD. *Report of the Intergovernmental Group of Expert on Consumer Protection Law and Policy on its eighth session*. TD / B / C.I / CPLP / 42. Para más información ingresar al siguiente enlace: https://unctad.org/system/files/official-document/cicplpd42_en.pdf

¹⁹ Uno de los principios que establece la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre la protección al consumidor en el comercio electrónico, señala que la protección que reciban los consumidores en línea debe ser equivalente a la protección que reciben en canales tradicionales de consumo. Documento disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/3819596-recomendacion-del-consejo-sobre-proteccion-del-consumidor-en-el-comercio-electronico-de-la-ocde>

²⁰ UNCTAD. Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor.

²¹ UNCTAD. UN Trade and Development: Online dispute resolution key to boosting consumer trust. Disponible en: <https://unctad.org/news/un-trade-and-development-online-dispute-resolution-key-boosting-consumer-trust>

Sumado a ello, la UNCTAD a través de las referidas directrices hace un llamado a los Estados Miembros para cooperar con las empresas y los grupos de consumidores a fin de que estos conozcan mejor cómo evitar las controversias, cuáles son los mecanismos de solución de controversias que disponen los consumidores y dónde pueden estos últimos presentar sus reclamos²², considerando que esta clase de mecanismos, particularmente en línea, son la base de un mercado digital inclusivo, donde la confianza del consumidor se construye cuando este conoce sobre la existencia de una vía clara y accesible para la solución de sus conflictos²³.

En 2023, en el estudio “Perú: Evaluación sobre el estado de preparación para el comercio electrónico”, en el cual se identificaron los retos y necesidades del Perú para el desarrollo del comercio electrónico, dicho organismo señaló que resulta recomendable que el país explore la posibilidad de introducir mejoras regulatorias respecto de la aplicación de las leyes a las plataformas digitales que operan sin sede social en el país, recomendando asimismo al Indecopi contemplar la protección de los consumidores en línea, a fin de reforzar la tutela de los consumidores en el entorno digital y armonizar el marco normativo nacional con los estándares de la OCDE en materia de protección al consumidor en dicho ámbito²⁴.

En línea con lo anterior, a través del Examen Voluntario entre Homólogos del Derecho y la Política de Protección del Consumidor del Perú (*Peer Review*) realizado por la UNCTAD²⁵, se recomendó al Indecopi reforzar la protección del consumidor en el comercio electrónico, así como continuar participando en los procesos regulatorios vinculados a la economía digital que incidan en la tutela de los derechos de los consumidores.

De lo expuesto se desprende que la implementación de mecanismos adecuados para la atención de reclamos en el comercio electrónico, como el Libro de Reclamaciones, cumple una función elemental dentro del sistema de protección al consumidor. Desde la perspectiva de los estándares internacionales, esta clase de mecanismos constituyen un pilar esencial para garantizar el acceso a la justicia y fortalecer la confianza del consumidor en la economía digital, consolidando los sistemas de resolución de controversias como un bien público indispensable para el desarrollo de un mercado digital confiable e inclusivo, en el que la protección del consumidor acompañe el ritmo de la transformación tecnológica²⁶.

De igual forma, desde la perspectiva de la política pública, esta situación resulta particularmente relevante si se considera que el propio Estado peruano, a través de instrumentos como la Agenda Digital²⁷ y, posteriormente, la Política Nacional de Transformación Digital al 2030, ha reconocido la necesidad de fortalecer la confianza en los entornos digitales, promover el comercio electrónico y garantizar condiciones adecuadas de protección para los usuarios. Sin embargo, estos lineamientos de política aún no se han traducido de manera suficiente en ajustes normativos concretos en el régimen de protección al consumidor, especialmente en lo referido a la implementación del Libro de Reclamaciones y su respectivo aviso en las plataformas digitales de comercio electrónico.

e) Planteamiento del problema público

De acuerdo con lo expuesto en los apartados precedentes, si bien el Código y el Reglamento del Libro de Reclamaciones reconocen la obligación de los establecimientos comerciales abiertos al público y de las plataformas digitales de comercio electrónico de implementar y exhibir el Libro

²² UNCTAD. Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor.

²³ UNCTAD. Consumer trust in the digital economy: The case for online dispute resolution. UNCTAD / SER.RP / 2021 / 15. Información extraída del siguiente enlace: https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rp-2021d15_en.pdf

²⁴ UNCTAD. Perú: Evaluación sobre el estado de preparación para el comercio electrónico. UNCTAD / DTL / ECDE / 2023 / 5. Información extraída del siguiente enlace: https://unctad.org/system/files/official-document/dtlecdc2023d5_es.pdf

²⁵ UNCTAD. Perú: Examen voluntario entre homólogos del derecho y la política de protección del consumidor del Perú. UNCTAD / DITC / CPLP / 2020 / 1. Información extraída del siguiente enlace: https://consumidor.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/8.-Peer_Review_Consumo_Indecopi.pdf

²⁶ UNCTAD. Consumer Dispute Resolution in the World. UNCTAD / DITC / CPLP / 2023 / 2. Información extraída del siguiente enlace: https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rp-2021d15_en.pdf

²⁷ Agenda Digital del Indecopi. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/894637/Agenda_digital_16.05.2018.pdf?v=1593297725

de Reclamaciones, físico o virtual, dicho marco normativo ha quedado rezagado frente a la diversidad de plataformas que actualmente estructuran el ecosistema digital.

El marco jurídico en cuestión fue diseñado en la era de la tienda física y posteriormente en el contexto de los sitios web tradicionales y no ha previsto expresamente las ventas a través de los Marketplace o las plataformas de redes sociales, por ejemplo, lo cual ha ocasionado que miles de pequeños y medianos proveedores operen sin implementar el Libro de Reclamaciones, aun cuando legalmente se encuentran obligados a hacerlo, o mediante canales de comunicación y/o herramientas que no se adecúan a las condiciones o el plazo que exige la ley peruana.

En consecuencia, consideramos que existen motivos suficientes para plantear la existencia del siguiente problema público:

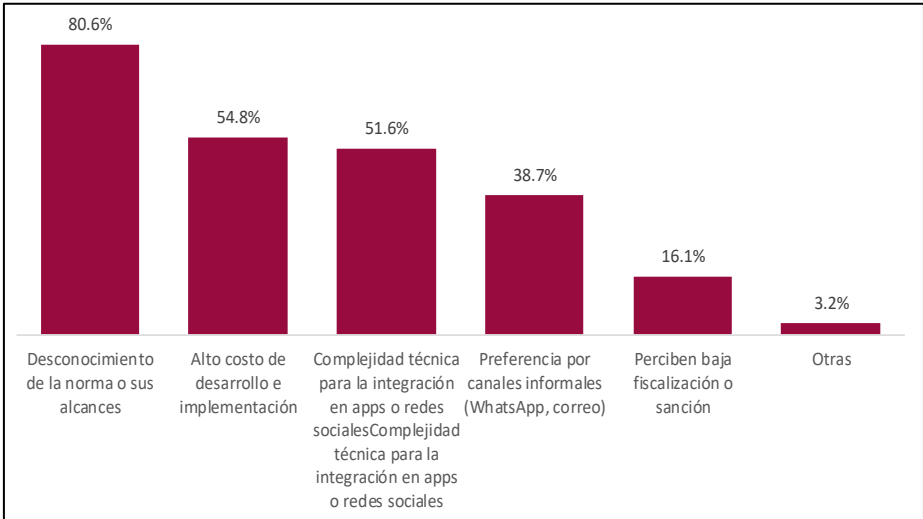
“Existencia de barreras al consumidor para acceder al Libro de Reclamaciones dentro de las plataformas digitales de comercio electrónico, lo cual viene afectando su derecho a presentar reclamos de manera sencilla, accesible y oportuna, así como a obtener una respuesta obligatoria por parte del proveedor como consecuencia de dicha presentación”

Esto se ve manifestado en que, entre los años 2019 y 2025, en el mercado peruano se registraron 24 reclamos y 278 sanciones administrativas contra proveedores de comercio electrónico relacionados con la implementación y accesibilidad del consumidor al Libro de Reclamaciones Virtual en diversos canales del ecosistema digital, observándose la presentación sostenida y continua de dichos reclamos en este periodo, así como un crecimiento con variaciones interanuales en la imposición de dichas sanciones, al pasar de 46 en 2020 a 113 en 2024 y registrarse 81 en 2025.

f) Análisis de causas del problema identificado

Con el propósito de identificar las causas subyacentes que explican la persistencia de los problemas de implementación y accesibilidad del Libro de Reclamaciones Virtual en el ecosistema digital peruano, la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi aplicó un cuestionario virtual dirigido a representantes y expertos de treinta y un (31) empresas de distintos tamaños.

Cuadro 8: Principales razones por las que muchas empresas no implementan el Libro de Reclamaciones Virtual



Pregunta referencial: ¿Cuáles considera que son las principales razones por las que muchas empresas con canales de venta en línea (especialmente Pymes) no implementen el Libro de Reclamaciones Virtual?

Fuente: Cuestionario de consulta pública: Atención de reclamos en el comercio electrónico - Indecopi

Elaboración: Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi.

Los resultados obtenidos permiten identificar y agrupar las causas reportadas en dos grandes causas:

- *Causa 1: Brecha regulatoria como origen estructural del problema*

La causa más extendida entre los encuestados fue el desconocimiento de la norma o sus alcances, reportada por el 80.6% de los participantes. Una lectura contextualizada de este resultado no puede interpretarse exclusivamente como un déficit de difusión normativa o de voluntad de cumplimiento por parte de los proveedores. La revisión del marco regulatorio vigente revela que el Decreto Supremo N° 006-2014-PCM, que modificó el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, fue diseñado sobre la base de un ecosistema de comercio electrónico centrado en portales web con página de inicio, que constituía el canal predominante de transacciones digitales al momento de su aprobación.

No obstante, el escenario actual es sustancialmente distinto. De acuerdo con los resultados del cuestionario sobre la atención de reclamos en el *e-commerce*, los proveedores desarrollan hoy sus actividades a través de una amplia variedad de canales digitales: páginas web propias (93.5%), aplicaciones móviles (71%), plataformas de intermediación o *marketplaces* (64.5%), plataformas de *delivery* o taxi (41.9%), redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, y servicios de mensajería instantánea como *WhatsApp Business* y Telegram (35.5% en ambos casos). La mayoría de estos entornos no responde al esquema de un “home” o una “página de inicio” en el sentido tradicional previsto por la normativa vigente, lo que genera una situación en la que la norma no establece reglas claras sobre cómo debe incorporarse el Libro de Reclamaciones en dichos canales.

En consecuencia, el elevado desconocimiento normativo reportado no constituye un problema de difusión de la Ley y el Reglamento, sino que refleja, en parte, una brecha regulatoria estructural: la norma es ambigua o considerada inaplicable para los canales a través de los cuales opera hoy una parte significativa del comercio electrónico peruano.

De manera complementaria, esta incertidumbre normativa ha venido acompañada de una variedad de criterios por parte de los distintos órganos resolutivos en materia de protección al consumidor del Indecopi frente a casos vinculados con la implementación del Libro de Reclamaciones y su aviso en los diversos entornos del ecosistema digital; situación que genera incertidumbre para los proveedores que operan en dichos espacios, en la medida que estos no cuentan con una pauta clara y predecible sobre cómo debe aplicarse el Reglamento del Libro de Reclamaciones en contextos digitales.

A modo de ejemplo, en anteriores pronunciamientos se sostuvo que la obligación de contar con el Libro de Reclamaciones Virtual alcanza únicamente a aquellos proveedores que efectúan actividades comerciales a través de sus páginas web; por lo que, si las transacciones se realizan exclusivamente mediante un aplicativo móvil y no por la página web, el proveedor no se encuentra obligado a implementar el Libro de Reclamaciones en esta última, al no constituir el canal donde se concreta la relación de consumo²⁸.

En otros casos se ha reconocido que el aplicativo móvil constituye un “establecimiento” o “medio virtual” comprendido dentro del concepto de portal web, entendiendo que la obligación no se limita a páginas web tradicionales, sino que se extiende a todo espacio digital donde se entablen relaciones de consumo, bajo una interpretación pro consumidor.²⁹ Este aspecto ha sido reconocido incluso a nivel judicial, donde se analizó expresamente si un aplicativo móvil es o no equivalente a un portal web, concluyéndose que los proveedores que desarrollan actividades económicas mediante aplicativos se encuentran obligados a implementar un Libro de Reclamaciones Virtual en dichos medios³⁰.

²⁸ Ver Resolución Final N° 1050-2016/CC2 del 23 de junio de 2016 y Resolución Final N° 1251-2018/CC2 del 08 de junio de 2018.

²⁹ Ver Resolución 0203-2019/SPC-INDECOPI del 23 de enero de 2019 y Resolución N° 2174-2020/SPC-INDECOPI del 19 de noviembre de 2020.

³⁰ Ver Sentencia de Casación N° 20463-2022-Lima, emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República el 02 de septiembre de 2024.

En lo que respecta a las redes sociales –como Facebook, por ejemplo– en determinados casos se ha considerado que el perfil del proveedor en dicha plataforma no genera la obligación de implementar el Libro de Reclamaciones cuando la transacción no se concreta directamente por ese medio. En la misma línea, se ha señalado que no corresponde exigir su implementación en páginas web que se limitan a brindar información sobre los productos o servicios ofrecidos por el proveedor y que no permiten la contratación directa, al no constituir el canal a través del cual se entabla o perfecciona la relación de consumo.³¹

No obstante, en otros pronunciamientos se ha adoptado un criterio más amplio, señalándose que aun cuando no se perfeccione la contratación de manera directa, si dicho canal constituye un mecanismo de información que promueve y facilita el establecimiento de una relación de consumo –dirigiendo al consumidor a ponerse en contacto con el proveedor– este sí se encuentra obligado a implementar el Libro de Reclamaciones y su respectivo aviso.³²

Esta falta de uniformidad interpretativa viene generando un escenario de falta de predictibilidad respecto del alcance de la obligación de implementación del Libro de Reclamaciones en el entorno digital. Si bien se ha reconocido que el concepto de portal web puede comprender diversos recursos digitales –como enlaces webs, buscadores, foros, documentos, aplicaciones, entre otros³³– no existe una disposición normativa que regule expresamente cómo debe aplicarse el Reglamento del Libro de Reclamaciones frente a la diversidad de canales virtuales existentes, situación que, sumada a criterios resolutivos divergentes, impide a los proveedores contar con una pauta clara sobre los supuestos en los que corresponde implementar el Libro en espacios digitales, lo que deviene en constantes incumplimientos a la norma.

- **Causa 2: Barreras de implementación**

El alto costo de desarrollo e implementación (54.8%) y la complejidad técnica para la integración en aplicaciones móviles o redes sociales (51.6%) configuran un segundo eje de causas de naturaleza estructural que afecta con particular intensidad a las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas barreras operan como obstáculos reales de acceso al cumplimiento normativo, incluso en aquellos casos en que existe voluntad de cumplir.

El carácter multicanal del comercio electrónico actual agrava este problema. La obligación de implementar el Libro de Reclamaciones Virtual en todos los canales digitales a través de los cuales el proveedor establece relaciones de consumo implica, en la práctica, el desarrollo de soluciones técnicas diferenciadas para cada tipo de plataforma, cada una con sus propias lógicas, interfaces y restricciones de integración. En ausencia de un estándar oficial que oriente dicha implementación, los proveedores –especialmente los de menor tamaño– deben diseñar soluciones *ad hoc*, multiplicando costos y complejidad operativa.

A ello se añade la dimensión de la intermediación digital, particularmente relevante en el caso de los *marketplaces*, donde la dificultad para identificar con claridad al proveedor que efectivamente ofrece el bien o servicio no solo obstaculiza la exigencia de una respuesta de fondo frente a un reclamo, sino que también genera confusión respecto de la atribución de responsabilidades para implementar el Libro de Reclamaciones dentro del entorno digital, lo que desincentiva tanto a la plataforma intermediaria como al proveedor vendedor a asumir la obligación de implementación.

2. Análisis del estado actual de la situación fáctica que se desea modificar o regular

La situación fáctica actual se caracteriza por una asimetría de protección que se agudiza proporcionalmente al crecimiento del comercio electrónico en el Perú. Mientras la oferta de bienes y servicios digitales se viene desarrollando con éxito, los mecanismos de garantía y defensa del consumidor no se han adecuado con la misma velocidad y especificidad a las

³¹ Ver Resolución N° 0173-2019/SPC-INDECOPI del 21 de enero de 2019 y Resolución N° 0314-2023/CC2 del 16 de febrero de 2023.

³² Ver Resolución N° 1061-2022/SPC del 25 de mayo de 2022, Resolución N° 226-2022/SPC-INDECOPI del 07 de febrero de 2022, Resolución N° 2136-2024/SPC-INDECOPI del 07 de agosto de 2024 y Resolución N° 2440-2024-SPC-INDECOPI del 02 de septiembre de 2024.

³³ Ver Resolución N° 0203-2019/SPC-INDECOPI del 23 de enero de 2019.

dinámicas propias de las plataformas digitales de comercio electrónico, generando los siguientes escenarios problemáticos:

- a) Hoy el proceso de compra en plataformas digitales es intuitivo, rápido y estructurado para facilitar la contratación; sin embargo, el acceso al Libro de Reclamaciones no siempre se encuentra integrado de manera visible, inmediata y funcional dentro del mismo entorno digital.
- b) En la práctica, diversos proveedores –especialmente aquellos que operan mediante modelos de intermediación, *marketplaces*, redes sociales, páginas web, aplicativos, entre otros– no incorporan de forma clara y permanente el Libro de Reclamaciones ni el aviso correspondiente que informe al consumidor sobre su derecho a utilizarlo.
- c) Como consecuencia, el costo de la ineficiencia en la implementación del Libro de Reclamaciones se traslada al consumidor, quien enfrenta barreras prácticas para registrar formalmente su reclamo y obtener la constancia respectiva, debilitándose así la función preventiva y probatoria de esta herramienta dentro del sistema de protección al consumidor.

En resumen, la situación actual es de desalineamiento normativo entre las nuevas dinámicas propias del comercio electrónico y la capacidad de las instituciones vigentes para la protección del consumidor. Sin la intervención propuesta, esta tendencia continuará profundizándose, incrementando los costos sociales y debilitando la competitividad del comercio electrónico nacional.

3. Contenido y sustento de la propuesta normativa

La presente propuesta normativa adecúa el Reglamento del Libro de Reclamaciones a las nuevas dinámicas del comercio electrónico, desarrollando reglas específicas para su implementación en plataformas digitales, en cumplimiento de las modificaciones introducidas por la Ley N° 32495 a los artículos 150 y 151 del Código, como sigue a continuación:

a) Modificación del artículo 1: Ámbito de aplicación

El artículo 1 del Reglamento vigente circunscribe su ámbito de aplicación a los proveedores que desarrollen sus actividades económicas en establecimientos comerciales abiertos al público, conforme a la definición contenida en el numeral 3.2 del artículo 3. Esta delimitación respondía a la realidad del comercio electrónico peruano al momento de la aprobación del Reglamento en 2011 y su correspondiente modificación en el año 2014, en la que las transacciones digitales se realizaban principalmente a través de portales web que podían asimilarse, con cierta lógica, a la noción de establecimiento comercial.

En ese contexto, la modificación del artículo 1 incorpora expresamente en el ámbito de aplicación a las plataformas digitales de comercio electrónico con independencia de la existencia de un establecimiento físico, de acuerdo con las definiciones que se señalan en el artículo 3.

b) Modificación del numeral 3.1: Definición de Libro de Reclamaciones

El numeral 3.1 del artículo 3 vigente define el Libro de Reclamaciones como el documento provisto por los proveedores en el cual los consumidores pueden registrar quejas o reclamos sobre los productos o servicios ofrecidos en un determinado establecimiento comercial abierto al público. Esta definición restringe el Libro de Reclamaciones al concepto de establecimiento comercial, lo que resultaba coherente con la redacción original del Código pero que, en el nuevo contexto normativo, limita conceptualmente su operatividad al entorno físico.

En consecuencia, la modificación del numeral 3.1 menciona expresamente a los bienes y servicios ofrecidos a través de una plataforma digital de comercio electrónico como objeto del registro de quejas y reclamos. Esta precisión conceptual adecúa el concepto del libro al nuevo ámbito subjetivo incorporado por la Ley N° 32495 y establece la base conceptual sobre la cual

se articulan las obligaciones de implementación reguladas en los artículos 4-B, 4-C y 5-A del Reglamento, explicadas más adelante.

c) Modificación del numeral 3.2: Definición de establecimiento comercial abierto al público

El numeral 3.2 del Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, incorporado por el Decreto Supremo N° 006-2014-PCM, considera el concepto de medio virtual como parte de la definición de establecimiento comercial abierto al público, equiparando los canales digitales de comercio al espacio físico de atención al consumidor. Esta incorporación tuvo como propósito especificar que la obligación del Libro de Reclamaciones no se limitaba a los espacios físicos, sino que también era aplicable a los proveedores virtuales que operaban a través de portales web, que constituía el canal predominante del comercio electrónico en aquel momento.

La modificación del numeral 3.2 otorga mayor claridad al concepto de establecimiento comercial abierto al público otorgándole un alcance estrictamente físico, llámese inmueble, parte del mismo, instalación, construcción o espacio físico, etc., separándola de la noción de medio virtual que había sido introducida por la modificación del 2014, la cual queda ahora incorporada dentro del concepto de plataforma digital de comercio electrónico, explicada más adelante. Esta precisión conceptual es la consecuencia de la decisión normativa contenida en la Ley N° 32495, la cual regula el entorno físico y el digital a través de regímenes diferenciados.

La separación de regímenes permite que cada uno de ellos cuenten con obligaciones técnicamente adecuadas a la naturaleza del canal correspondiente, eliminando las dificultades interpretativas que generaba la equiparación. Con ello, se preservan las disposiciones aplicables a los establecimientos físicos, incluyendo el régimen del Libro de Respaldo del artículo 4-A y las obligaciones de los proveedores con múltiples establecimientos del artículo 7, que mantienen plena vigencia para ese ámbito.

d) Modificación del numeral 3.5: Definición de aviso del Libro de Reclamaciones

El numeral 3.5 de artículo 3 vigente define el aviso del Libro de Reclamaciones como el letrero físico o aviso virtual que los proveedores deben colocar en sus establecimientos comerciales y/o, cuando corresponda, en medios virtuales, en un lugar visible y fácilmente accesible al público.

La modificación acota la definición del aviso del Libro de Reclamaciones al letrero físico, suprimiendo la mención al aviso virtual. Esta modificación es consecuencia directa de la separación de regímenes descrita en el punto anterior: el aviso en canales digitales pasa a denominarse enlace al Libro de Reclamaciones y a regularse específicamente en el nuevo artículo 9-A, con un estándar técnico propio que resulta más preciso y adecuado a la naturaleza de los canales digitales que la referencia genérica a un aviso virtual que contenía la definición vigente.

La denominación de enlace en lugar de aviso virtual refleja con mayor exactitud el mecanismo técnico a través del cual el consumidor accede al Libro de Reclamaciones en el entorno digital, en línea con la terminología utilizada por el artículo 151 del Código tras su modificación por la Ley N° 32495.

e) Modificación del numeral 3.6: Definición de proveedor virtual / plataforma digital de comercio electrónico

El numeral 3.6 del artículo 3 vigente define al proveedor virtual como el proveedor con RUC que establece sus relaciones de consumo a través de portales web. Esta definición, contenida en el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, introducida por el Decreto Supremo N° 006-2014-PCM, circunscribía el universo de los proveedores digitales a quienes operaban mediante sitios web, que era el canal dominante del comercio electrónico peruano en el año de su aprobación.

No obstante, esta limitación generaría confusión en los proveedores que operan exclusiva o principalmente a través de otros canales de venta no presenciales, tales como aplicaciones móviles, *marketplaces*, redes sociales, plataformas de *delivery* o canales de mensajería instantánea. Ello, por cuanto, aun cuando dichos canales están comprendidos dentro de la noción general de medios virtuales, contenida en la definición de establecimiento comercial, el numeral 3.6 circunscribía la condición de proveedor virtual únicamente a aquellos que operaban mediante páginas web.

En ese contexto, la modificación sustituye la categoría de proveedor virtual, que resulta restrictiva y sin base legal en el Código, por la de plataforma digital de comercio electrónico, definida como el entorno virtual a través del cual un proveedor ofrece, comercializa o contrata productos o servicios o facilita su adquisición o contratación por parte de los consumidores.

La incorporación de este término responde a la necesidad de dotar de contenido uniforme a un concepto que el ordenamiento de protección al consumidor emplea sin definirlo, recogiendo la finalidad del legislador, que al emplear el término no aludió a una arquitectura tecnológica específica ni a un modelo de negocio determinado, sino a todo medio o entorno virtual —en contraposición al establecimiento físico— utilizado por los proveedores para ofrecer, comercializar, contratar o facilitar transacciones con los consumidores.

La definición adopta como criterio rector la función de este entorno —la oferta, comercialización, contratación o facilitación de productos o servicios— y no el soporte que la materializa, e incluye, de manera enunciativa, pero no limitativa, una enumeración ejemplificativa (sitios web, aplicaciones móviles, programas informáticos, redes sociales y otros canales digitales) que asegura su adecuada comprensión y aplicación a las modalidades presentes y futuras del comercio electrónico.

De este modo, la nueva definición adopta un enfoque funcional y neutro, que no se enfoca en identificar ciertos formatos o canales digitales específicos sino en la función que estos cumplen, esto es, que a través de ellos se desarrollen actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios a consumidores³⁴. Este enfoque permite que la definición mantenga vigencia frente a la evolución tecnológica del comercio electrónico, sin necesidad de actualizaciones normativas ante la aparición de nuevos formatos de canal digital.

f) Modificación del artículo 4: Libro de Reclamaciones para establecimientos comerciales

El artículo 4 vigente regula de manera conjunta las obligaciones del Libro de Reclamaciones para los establecimientos comerciales físicos y para los proveedores con medios virtuales, estableciendo en su primer párrafo que los proveedores que además del establecimiento comercial utilicen medios virtuales para establecer sus relaciones de consumo deben implementar un Libro de Reclamaciones Virtual en cada uno de sus establecimientos.

La modificación circunscribe el artículo 4 a los establecimientos comerciales físicos abiertos al público, eliminando la referencia a los proveedores con medios virtuales. Esta adecuación va de la mano con la nueva denominación del artículo (Libro de Reclamaciones para establecimientos comerciales) que refleja con precisión su objeto, diferenciándolo de los artículos 4-B y 4-C que

³⁴ Es importante mencionar que en el marco de la aprobación de la Ley N° 32495, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, en el numeral 6.2.1. del Dictamen en insistencia recaído en las observaciones formuladas por la Presidencia de la República a la Autógrafa de la ley que modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para incluir a las plataformas digitales de comercio electrónico en la obligación de contar con el libro de reclamaciones (Proyecto de Ley 7117/2023-CR) señala lo siguiente:

“(…) la propuesta legislativa estaría ampliando la obligación de poner a disposición el Libro de Reclamaciones a través de aplicaciones móviles, ampliando así el concepto de proveedor digital y establecimiento comercial abierto al público (...). (...) el comercio electrónico no se limita únicamente a las páginas web y los aplicativos móviles. Actualmente, la venta o distribución de productos y servicios puede realizarse a través de distintos medios electrónicos como las redes sociales, aplicaciones de mensajería u plataformas digitales. (...) hoy por hoy es posible concretar relaciones de consumo tanto a través de sitios webs propios como de terceros. Este es el caso de los Marketplaces, plataformas en línea que actúan como intermediarias entre vendedores y compradores, como lo son Mercado Libre, Dinners Club Mall, Shopstar, Falabella.com, entre otros.”

regulan el Libro de Reclamaciones en el entorno digital. Todo ello como consecuencia de la separación de regímenes introducida por la Ley N° 32495 en los artículos 150 y 151 del Código.

Por otro lado, se mantienen íntegramente las obligaciones propias del establecimiento físico, tales como la disponibilidad inmediata del Libro de Reclamaciones, el apoyo al consumidor para el correcto ingreso de su queja o reclamo y la habilitación de atención preferente.

g) Modificación del artículo 4-A: Libro de Reclamaciones de Respaldo

La modificación introduce una precisión de forma que no altera el contenido y los efectos de la disposición, al añadir al término “establecimientos comerciales” la indicación “abiertos al público”, mención que se utiliza de manera uniforme a lo largo de todo el documento.

h) Modificación del artículo 4-B: Libro de Reclamaciones para plataformas digitales de comercio electrónico

El artículo 4-B actual dispone que, en el caso de los proveedores virtuales, el Libro de Reclamaciones Virtual debe estar alojado en la página de inicio del portal web diseñado para establecer las relaciones de consumo y que, al concluir el proceso de ingreso del reclamo o queja, debía permitirse la impresión de la Hoja de Reclamación y su envío automático al correo electrónico del consumidor con constancia de fecha y hora.

La regulación vigente presenta dos limitaciones importantes. La primera es que, al referirse exclusivamente al portal web, deja sin atención a otros canales digitales que no se articulan mediante un sitio web, como las aplicaciones móviles, los *marketplaces* o las redes sociales, y que también constituyen medios virtuales obligados a implementar el Libro de Reclamaciones. La segunda es que el texto vigente no establece ninguna restricción respecto de las condiciones de acceso al Libro de Reclamaciones, lo que en la práctica permitía que algunos proveedores condicionaran su uso a la creación de una cuenta, el inicio de sesión o la validación de una compra previa, generando barreras que desnaturalizaban la finalidad del instrumento.

En atención a ello, la modificación, en primer lugar, precisa el ámbito de aplicación de la obligación a toda plataforma digital de comercio electrónico con independencia del formato técnico del canal, requiriendo la implementación del Libro de Reclamaciones mediante un enlace o acceso directo, visible y permanente en la página de inicio o interfaz principal del sitio web, aplicación o canal digital correspondiente. La referencia a la interfaz principal permite adaptar la obligación a canales que no cuentan con una página de inicio en el sentido tradicional, como las aplicaciones móviles o determinadas plataformas digitales.

En segundo lugar, la modificación incorpora una garantía expresa de acceso libre al Libro de Reclamaciones, al prohibir que su acceso esté condicionado a la autenticación previa, registro de usuario, validación de una compra o cualquier otro requisito. Esta prohibición responde a una de las barreras de acceso más frecuentemente identificadas en la práctica y busca alcanzar el objetivo de accesibilidad reconocido en el artículo 151 del Código.

De otro lado, se mantiene la obligación de envío automático de la constancia del reclamo o queja presentado al correo electrónico del consumidor y la posibilidad de su impresión.

i) Modificación del artículo 9: Exhibición del Aviso del Libro de Reclamaciones

El artículo 9 actual regula tanto la obligación de exhibición del aviso en establecimientos físicos abiertos al público como la obligación de los proveedores virtuales de colocar un aviso fácilmente identificable en la página de inicio del portal web, con un vínculo al Libro de Reclamaciones Virtual.

La modificación del artículo 9 elimina parcialmente el segundo párrafo, referido a los proveedores virtuales, cuyo contenido pasa a regularse de manera ampliada y técnicamente más precisa en el nuevo artículo 9-A. La supresión obedece a la misma lógica de separación de regímenes que estructura el conjunto de modificaciones: el artículo 9 queda referido exclusivamente a los establecimientos físicos, mientras que las obligaciones de exhibición del enlace en el entorno

digital son objeto de regulación específica en el artículo 9-A, que desarrolla con mayor detalle los estándares de visibilidad y accesibilidad aplicables a cada tipo de canal digital.

j) Incorporación del numeral 3.7 del artículo 3: Definición del enlace al Libro de Reclamaciones

El numeral 3.5 del Reglamento vigente define el aviso del Libro de Reclamaciones como el letrero físico o aviso virtual que los proveedores deben colocar en sus establecimientos comerciales. Esta definición se deriva del texto original del artículo 151 del Código, cuyo objetivo era informar a los consumidores sobre la existencia de esta herramienta para la presentación de sus quejas y/o reclamos.

Con la modificación del referido artículo por la Ley N° 32495, que ha incorporado la figura del enlace al Libro de Reclamaciones, el aviso ha dejado de ser el único medio para comunicar a los clientes la existencia del libro. En ese sentido, el aviso ha quedado asociado directamente con los establecimientos comerciales abiertos al público, en tanto que el enlace se constituye como el mecanismo de exhibición propio de las plataformas digitales de comercio electrónico.

Por tal motivo, se ha considerado necesario incorporar una definición autónoma del enlace al Libro de Reclamaciones, atendiendo a la naturaleza y a las características propias de los canales digitales. En ese marco, el enlace se define como una dirección web o vínculo electrónico, claramente identificado bajo la denominación “Libro de Reclamaciones”, a través del cual el consumidor accede directamente al formulario del Libro de Reclamaciones para registrar su queja o reclamo.

La denominación “Libro de Reclamaciones” sustituye al letrero físico o aviso virtual que indica la definición vigente, mientras que la referencia a la página de inicio o interfaz principal busca garantizar su visibilidad y accesibilidad, conceptos que quedan desarrollados con mayor detalle en el artículo 9-A.

k) Incorporación del artículo 4-C: Plataformas de intermediación y de redes sociales

Mediante la modificación del artículo 4-B, referido a las plataformas digitales de comercio electrónico en general, se establece el procedimiento de implementación del Libro de Reclamaciones, régimen que es aplicable fundamentalmente en aquellos casos en los que la plataforma digital de comercio electrónico es administrada directamente por el proveedor de bienes y servicios, y que, como tal, es capaz de incorporar ajustes o modificaciones en la plataforma.

No obstante, el desarrollo de nuevas tecnologías digitales y la masificación del comercio electrónico han dado lugar a la aparición y consolidación de plataformas digitales de intermediación, tales como *marketplaces*, redes sociales, aplicaciones móviles y otros canales virtuales, que han transformado sustancialmente la estructura tradicional de las relaciones de consumo. A diferencia del modelo clásico bipartito, basado en la interacción directa entre proveedor y consumidor, estos nuevos entornos digitales incorporan a uno o más actores adicionales que facilitan, organizan o median la transacción comercial, ya sea mediante la provisión de infraestructura tecnológica, mecanismos de pago, sistemas de logística, herramientas de posicionamiento comercial o reglas de operación propias.

En estos entornos, el consumidor ya no interactúa directamente con el proveedor a través de medios propios de este último, sino mediante un canal digital administrado por un tercero, que concentra la relación comercial y, en muchos casos, gestiona fases relevantes del proceso de contratación, pago, entrega o atención postventa. Como consecuencia, la implementación efectiva del Libro de Reclamaciones ya no recae únicamente en el proveedor subyacente, en tanto este no siempre tiene control sobre el canal a través del cual se realiza la transacción ni sobre el espacio digital en el que el consumidor formula sus reclamos.

Es importante indicar que el dictamen del Congreso de la República que dio lugar a la aprobación de la Ley N° 32495 sustentó que hoy en día es posible concretar relaciones de consumo tanto a través de sitios web propios como de terceros, este es el caso de los *marketplaces* y otras

plataformas en línea que actúan como intermediarias entre vendedores y compradores, razón por la cual se recomendó que el artículo 150 del Código incorpore no solo a los establecimientos comerciales, sino también a toda plataforma digital de comercio electrónico³⁵.

En ese contexto, considerando la nueva redacción de los artículos 150 y 151 del Código, resulta necesario definir también las obligaciones concretas del tercero que interviene como facilitador indispensable de la relación de consumo y como punto de contacto principal con el consumidor, en tanto constituyen plataformas digitales a través de las cuales se establecen relaciones de consumo, conforme a la Ley N° 32495. Para ello es importante conocer las principales dificultades que encontramos actualmente.

En el caso de las plataformas de intermediación o *marketplaces*, la dificultad radica en la estructura tripartita de la relación de consumo: el consumidor contrata con un proveedor afiliado a través de una plataforma gestionada por un tercero intermediario. La ausencia de reglas claras sobre la atribución de la obligación de implementar el Libro de Reclamaciones en este entorno genera confusión respecto de quién es el responsable de implementarlo, con el resultado práctico de que en muchos casos ninguno de los dos actores lo hacía. Esta situación fue identificada como uno de los principales problemas de acceso al Libro de Reclamaciones en los resultados del cuestionario sobre la atención de reclamos en el *e-commerce*, que señaló a los *marketplaces* como el segundo canal con mayores dificultades para la presentación de reclamos, después de los perfiles en redes sociales.

En el caso de las redes sociales con funcionalidades de comercio electrónico, el problema es de naturaleza diferente. Estas plataformas fueron diseñadas inicialmente para la comunicación, pero han permitido progresivamente un nuevo tipo de comercio electrónico. El comercio en línea mediante plataformas sociales puede desarrollarse de distintas maneras. Por ejemplo, las plataformas comerciales pueden integrar algunos contenidos comerciales o interactivos en el proceso de venta (lo que se conoce como comercio electrónico social, Amazon Live, por ejemplo); a la inversa, las plataformas de redes sociales tradicionales pueden integrar componentes de venta (como Instagram Shop, TikTok Shop)³⁶.

Sin embargo, a diferencia de los *marketplaces*, la red social no actúa como vendedora ni como intermediaria en sentido estricto, sino como proveedora de la infraestructura tecnológica sobre la que los proveedores desarrollan su actividad. La obligación de implementar el Libro de Reclamaciones corresponde, en esencia, al proveedor, pero las características del entorno, en particular, la ausencia de una interfaz propia del proveedor, hacen que su cumplimiento requiera la colaboración de la plataforma.

Desde esa perspectiva, el artículo 4-C establece un régimen diferenciado para cada uno de estos supuestos. Respecto de los *marketplaces*, la norma impone al administrador de la plataforma la obligación de implementar un Libro de Reclamaciones de carácter centralizado (Libro de Reclamaciones único), que permita el registro de los reclamos y quejas dirigidos tanto contra los proveedores afiliados como contra la plataforma.

Este diseño atribuye a la plataforma la responsabilidad de implementación, en reconocimiento de su posición de control sobre la infraestructura digital a través de la cual se establecen las relaciones de consumo, sin perjuicio de la responsabilidad del proveedor afiliado respecto del bien o servicio que ofrece y del contenido material del reclamo. Este Libro de Reclamaciones centralizado garantiza que el consumidor cuente con un punto de acceso único al mecanismo de reclamo, lo que resulta coherente con la realidad del *marketplace*, en el que el consumidor interactúa primariamente con la plataforma y puede tener dificultades para identificar con claridad al proveedor afiliado que le suministró el bien o servicio.

³⁵ COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (CODECO). Dictamen de INSISTENCIA, recaído en las observaciones formuladas por la Presidencia de la República a la Autógrafa de la ley que modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del consumidor, para incluir a las plataformas digitales de comercio electrónico en la obligación de contar con el libro de reclamaciones. (Proyecto de Ley 7117/2023-CR). Pág. 14. Documento disponible en: <https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/Mjl2Mzk2/pdf>

³⁶ UNCTAD. El comercio electrónico desde una perspectiva de género y desarrollo. Naciones Unidas, Geneva. P. 20. Documento disponible en: https://unctad.org/system/files/official-document/ditc2023d1_es.pdf

Respecto de las plataformas de redes sociales, el segundo párrafo del artículo 4-C dispone que las plataformas que integren funcionalidades que permitan la publicación organizada de ofertas, la aceptación de pedidos o la gestión y procesamiento de pagos, tienen la obligación de habilitar mecanismos gratuitos e integrados que permitan a los proveedores implementar el Libro de Reclamaciones a través de un enlace visible y fácilmente accesible en la sección de perfil, biografía, información de contacto o sitio equivalente. El criterio sobre la existencia de funcionalidades de publicación organizada, aceptación de pedidos o procesamiento de pagos tiene como finalidad principal distinguir a las redes sociales que han incorporado capacidades de comercio electrónico de aquellas otras que sirven meramente como canal de comunicación o publicidad, evitando extender la obligación a plataformas respecto de las cuales no existiría una base razonable para su imposición.

La obligación de gratuidad de los mecanismos que las redes sociales deben poner a disposición de los proveedores responde a la necesidad de evitar que el costo de habilitación de la funcionalidad se convierta en una barrera de implementación, especialmente para los proveedores de menor tamaño que desarrollan su actividad comercial principalmente a través de estos canales.

l) Incorporación del artículo 4-D: Soporte en línea

El artículo 4-D establece que la obligación de implementar el Libro de Reclamaciones conforme a los artículos 4-B y 4-C no impide a las plataformas digitales ofrecer, adicionalmente al Libro de Reclamaciones, funcionalidades centralizadas de soporte en línea para la solución inmediata de conflictos, siempre que garanticen condiciones de atención iguales o superiores a las previstas en el Reglamento.

Esta disposición cumple una función aclaratoria y de fomento del cumplimiento voluntario con mejores estándares. Su propósito es disipar cualquier interpretación que pudiera entenderse como una prohibición de los sistemas propios de atención al cliente que muchas plataformas han desarrollado, tales como los chats de soporte, centros de ayuda, sistemas de resolución de disputas y que en algunos casos ofrecen al consumidor una atención más ágil e integrada que el Libro de Reclamaciones tradicional.

La norma establece que estos sistemas son compatibles con la obligación reglamentaria, con la condición de que sus estándares de atención sean al menos equivalentes o superiores a los previstos en el Reglamento. Con ello se incentiva la innovación en la atención al consumidor sin comprometer el nivel de protección garantizado por la norma.

m) Incorporación del artículo 5-A: Características del Formulario de Reclamación en plataformas digitales

El Reglamento vigente regula en el artículo 5 las características de la Hoja de Reclamación, tanto física como virtual, pero lo hacía sobre la base de un modelo diseñado principalmente para el entorno físico: hojas desglosables, copia en papel para el proveedor y el Indecopi, firma manuscrita del consumidor, etc. La aplicación de este régimen al entorno digital generaba dificultades operativas evidentes y no respondía a las posibilidades técnicas ni a los estándares propios de los canales digitales actuales. Adicionalmente, la norma vigente no establecía ningún requisito de optimización para dispositivos móviles, que constituyen el principal dispositivo de acceso a internet para la mayoría de los consumidores peruanos, ni previsión alguna respecto de la posibilidad de adjuntar documentación de respaldo.

El artículo 5-A establece un régimen específico para el Formulario de Reclamación en plataformas digitales, que reemplaza la lógica del documento físico digitalizado por la de un formulario propio del entorno digital. Las innovaciones respecto del régimen vigente del artículo 5 son de dos tipos.

En primer lugar, el artículo 5-A introduce un mecanismo de confirmación de envío equivalente funcionalmente a la firma, que puede consistir en un botón de confirmación u otro elemento que deje constancia de la voluntad del consumidor, en sustitución de la firma manuscrita prevista para el Libro de Reclamaciones físico. Esta equivalencia funcional es coherente con la naturaleza

del entorno digital, en el que exigir una firma manuscrita escaneada o una firma electrónica certificada impondría una barrera desproporcionada para la presentación de un reclamo.

En segundo lugar, el artículo establece estándares técnicos mínimos de uso que el Formulario de Reclamación debe cumplir: optimización para su visualización y correcto llenado en dispositivos móviles, tabletas y computadoras personales; posibilidad de adjuntar archivos en formatos comunes que sirvan como sustento del reclamo; y validación previa al envío que alerte al consumidor si faltan los datos mínimos indispensables. Estos estándares responden a la necesidad de garantizar que el Formulario de Reclamación sea efectivamente utilizable en los dispositivos y condiciones de conectividad habituales del consumidor peruano.

n) Incorporación del artículo 9-A: Exhibición del enlace del Libro de Reclamaciones

El artículo 9 del Reglamento vigente obliga a los proveedores virtuales a colocar un aviso fácilmente identificable en la página de inicio del portal web. Esta regla resulta aplicable con relativa claridad a los sitios web tradicionales, pero generaba incertidumbre respecto de los canales digitales que no cuentan con una página de inicio en el sentido convencional, tales como las aplicaciones móviles, los perfiles de redes sociales o los canales de mensajería. La ausencia de reglas específicas para estos canales era identificada por los propios proveedores como una de las causas del incumplimiento, al no saber cómo dar cumplimiento a la obligación en entornos para los que la norma no preveía una solución técnica concreta.

Partiendo de ello, el artículo 9-A utiliza una figura distinta a la del aviso, aplicable desde ahora solo para los establecimientos físicos, y regula la obligación de exhibir permanentemente el enlace al Libro de Reclamaciones en plataformas digitales de comercio electrónico, desarrollando los criterios de visibilidad y accesibilidad que el artículo 151 del Código, modificado por la Ley N° 32495, enuncia en términos generales.

En cuanto al criterio de visibilidad, se establece que el enlace se considera visible cuando esté disponible desde la página de inicio o la interfaz principal del portal web, aplicativo o canal digital, sin necesidad de navegación adicional. Para el caso específico de las redes sociales, se indica que la sección de perfil, biografía, información de contacto o equivalente constituye el espacio adecuado de ubicación del enlace, en reconocimiento de que estos canales no tienen una interfaz principal en el sentido de los portales web o las aplicaciones, pero sí cuentan con secciones específicamente destinadas a la identificación del proveedor y su información de contacto.

Respecto al criterio de accesibilidad, se prevé que el enlace será fácilmente accesible cuando la activación del enlace dirija al consumidor directamente al Formulario de Reclamación, sin requerir la realización de más de una acción de su parte. Este estándar establece un parámetro que resulta razonable para el consumidor y operativamente viable para los proveedores, en la medida en que no exige que el Formulario esté directamente incorporado en la interfaz principal sino únicamente que no esté oculto en menús o condicionado a una navegación más extensa.

La obligación se extiende a cada canal digital en el que el proveedor promueva o establezca relaciones de consumo, teniendo en consideración que la protección del consumidor no puede limitarse a uno de los canales del proveedor si este opera a través de varios.

o) Derogación del Anexo III

El Anexo III actual del Reglamento del Libro de Reclamaciones, incorporado por el Decreto Supremo N° 006-2014-PCM, establece el formato estandarizado del aviso virtual del Libro de Reclamaciones para los proveedores virtuales, cuya derogación se hace necesaria en función de las modificaciones introducidas por el presente Decreto Supremo.

En este nuevo esquema, la obligación de exhibición del aviso en el entorno digital se regula a través del enlace al Libro de Reclamaciones previsto en el artículo 151 del Código y desarrollado en el artículo 9-A del Reglamento. A diferencia del aviso físico estandarizado, cuyo formato se mantiene en el Anexo II para los establecimientos físicos, el enlace digital admite dificultades para su estandarización en función del tipo de canal digital y de la plataforma en la que opera el proveedor.

En ese sentido, la derogación del Anexo III elimina una obligación cuya implementación generaba dificultades técnicas en los canales digitales para los que no había sido diseñada, sustituyéndola por un régimen más flexible y tecnológicamente neutro que resulta aplicable a la diversidad de canales del ecosistema digital actual.

En conjunto, las modificaciones propuestas permiten alinear el Reglamento del Libro de Reclamaciones con la estructura actual del comercio electrónico, fortaleciendo la efectividad del derecho a reclamar, reduciendo incertidumbre regulatoria y consolidando un estándar obligatorio de protección al consumidor en entornos digitales.

4. Análisis sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad

a) Necesidad

La propuesta normativa responde a una necesidad regulatoria concreta: el marco reglamentario vigente del Libro de Reclamaciones establece la obligación de los establecimientos comerciales abiertos al público y de las plataformas digitales de comercio electrónico de implementar el Libro de Reclamaciones, pero no contempla con precisión cómo debe implementarse este mecanismo en los entornos digitales actuales, generando una brecha entre el mandato legal y su cumplimiento efectivo por parte del proveedor.

La evidencia recabada en la etapa de consulta pública temprana revela que el 80.6% de los proveedores encuestados reportó desconocimiento de la norma o sus alcances, lo que refleja, en gran parte, que el Reglamento vigente no les ofrece una regla aplicable para los canales en que operan, y que el 9.4% de los consumidores identifica la inexistencia de un canal habilitado para presentar reclamos como uno de sus principales problemas en el comercio electrónico.

Entre 2019 y 2025, se registraron 278 sanciones administrativas contra proveedores por incumplimientos relacionados con el Libro de Reclamaciones Virtual, sin que ello haya producido una mejora estructural del cumplimiento. Este comportamiento confirma que el problema no responde únicamente a falta de voluntad de los proveedores, sino a la ausencia de una regla técnica clara para los canales digitales que concentran hoy la mayor parte de las transacciones de consumo.

La necesidad de intervención normativa resulta corroborada por los instrumentos internacionales en la materia. Las Directrices de la UNCTAD emplazan a los Estados a fomentar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico mediante la formulación constante de políticas de protección del consumidor transparentes y eficaces que garanticen un grado de protección que no sea inferior al otorgado en otras formas de comercio. Asimismo, se invita a los Estados a examinar las políticas de protección del consumidor en vigor para dar cabida a las características especiales del comercio electrónico, resaltando el papel crucial que desempeñan los gobiernos en este proceso³⁷.

Particularmente, en el Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de Protección al Consumidor de la UNCTAD, adoptado en su octavo período de sesiones en 2024, dicho organismo recomendó a los Estados miembros implementar políticas, alineadas con las citadas directrices y otros instrumentos internacionales, orientadas a establecer mecanismos eficaces de resolución de controversias y reparación para los consumidores³⁸.

En esa misma línea, la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Protección al Consumidor en el Comercio Electrónico, ha señalado igualmente que los mecanismos de atención de

³⁷ UNCTAD. *Consumer trust in the digital economy: The case for online dispute resolution*. UNCTAD / SER.RP / 2021 / 15. Información extraída del siguiente enlace: https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rp-2021d15_en.pdf

³⁸ UNCTAD. *Report of the Intergovernmental Group of Expert son Consumer Protection Law and Policy on its eighth session*. TD/B/C.I/CPLP/42. Información extraída del siguiente enlace: https://unctad.org/system/files/official-document/cicplpd42_en.pdf

reclamos y resolución de controversias son elementos centrales de la política de protección al consumidor³⁹.

A nivel nacional, la actual Política de Protección y Defensa del Consumidor al 2030, aprobada por Decreto Supremo N° 075-2025-PCM, estableció como uno de sus objetivos prioritarios (Objetivo Prioritario N° 04) “Garantizar los mecanismos de solución de controversias de consumo en las entidades competentes” señalando entre sus lineamientos los siguientes: (i) L.04.02: fortalecer los mecanismos de solución de controversias de consumo de agentes privados; y, (ii) L.04.03: implementar mejoras regulatorias en la protección del consumidor en el comercio digital⁴⁰.

Asimismo, el numeral 6 del artículo VI del Título Preliminar del Código, establece como política pública en materia de protección al consumidor, el deber del Estado de garantizar mecanismos eficaces y expeditivos para la solución de conflictos entre consumidores y proveedores, promoviendo que estos últimos atiendan y solucionen directa y rápidamente los reclamos de los consumidores y garantizando el acceso a procedimientos administrativos ágiles, expeditos y eficaces para la resolución de conflictos.⁴¹

A la luz de los referidos instrumentos nacionales e internacionales, la propuesta normativa bajo análisis resulta necesaria en la medida que el marco normativo vigente no desarrolla con precisión cómo debe implementarse el Libro de Reclamaciones en los entornos digitales actuales, cuya evolución ha provocado el desfase entre las disposiciones originalmente concebidas para contextos presenciales o virtuales tradicionales y las dinámicas propias de las plataformas digitales.

En ese contexto, la propuesta normativa resulta indispensable para cerrar esta brecha, estableciendo reglas y parámetros para la implementación del Libro de Reclamaciones en el comercio electrónico que sean coherentes con la realidad tecnológica actual, y, a su vez, asegurando que el derecho del consumidor a reclamar pueda ejercerse en condiciones equivalentes de accesibilidad, eficacia y oportunidad que aquellas previstas para las modalidades tradicionales de comercio.

b) Viabilidad

La propuesta es jurídicamente viable, por cuanto el Decreto Supremo es el instrumento normativo apropiado para desarrollar el contenido reglamentario que exige la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32495.

La propuesta es asimismo técnicamente viable, ya que los estándares que se incorporan, tales como la optimización para dispositivos móviles, posibilidad de adjuntar archivos en formatos de uso extendido, generación automática de numeración y fecha, y exhibición del enlace en la interfaz principal, corresponden a capacidades ya disponibles en las plataformas digitales existentes en el mercado y no requieren desarrollos tecnológicos complejos.

Finalmente, la propuesta es viable desde el punto de vista del proceso regulatorio, dado que para su elaboración se contó con una etapa de consulta pública que permitió identificar las principales dificultades de implementación y orientar el diseño de las reglas propuestas hacia soluciones para reducir las cargas de los proveedores respecto del marco vigente.

³⁹ OECD, *Recommendation of the Council on Consumer Protection in E-commerce*, OECD/LEGAL/0422. Para obtener más información acceder al siguiente enlace: <https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/3819596-recomendacion-del-consejo-sobre-proteccion-del-consumidor-en-el-comercio-electronico-de-la-ocde>

⁴⁰ Información disponible en el siguiente enlace: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/6835016-politica-nacional-de-proteccion-y-defensa-del-consumidor-al-2030>

⁴¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
TÍTULO PRELIMINAR

Artículo VI.- Políticas públicas

(...)

6. El Estado garantiza mecanismos eficaces y expeditivos para la solución de conflictos entre proveedores y consumidores. Para tal efecto, promueve que los proveedores atiendan y solucionen directa y rápidamente los reclamos de los consumidores, el uso de mecanismos alternativos de solución como la mediación, la conciliación y el arbitraje de consumo voluntario, y sistemas de autorregulación; asimismo, garantiza el acceso a procedimientos administrativos y judiciales ágiles, expeditos y eficaces para la resolución de conflictos y la reparación de daños. Igualmente, facilita el acceso a las acciones por intereses colectivos y difusos.

c) Oportunidad

La modificación cumple el criterio de oportunidad, pues desde el punto de vista legal, la Ley N° 32495 estableció un mandato expreso al Poder Ejecutivo de adecuar el Reglamento del Libro de Reclamaciones en un plazo de treinta días calendario desde su entrada en vigor. La propuesta normativa es, en ese sentido, la respuesta directa a dicho mandato.

Desde el punto de vista del mercado, el comercio electrónico en el Perú atraviesa un período de consolidación y diversificación acelerada de canales. El porcentaje de transacciones realizadas a través de aplicaciones móviles, *marketplaces* y redes sociales ha crecido de manera sostenida, y es previsible que esta tendencia continúe. Intervenir en este momento, es decir, antes de que los patrones de incumplimiento se consoliden como prácticas aceptadas, es más eficiente que hacerlo cuando el ecosistema haya alcanzado mayor madurez y las resistencias al cambio sean mayores.

Desde el punto de vista de la política pública, la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor al 2030 fue aprobada recientemente y define como prioritaria la mejora regulatoria en el comercio digital. La propuesta normativa es coherente con este marco y contribuye a su implementación en el momento en que la agenda de política pública lo demanda.

5. Precisión del nuevo estado que genera la propuesta

La propuesta normativa genera un nuevo estado del mercado de comercio electrónico en el Perú caracterizado por la incorporación de estándares mínimos obligatorios de protección al consumidor en el entorno digital, que hoy no existen de manera expresa ni sistemática en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

En este nuevo estado los proveedores que operan a través de plataformas, aplicaciones u otros canales de comercio electrónico estarán obligados a implementar un Libro de Reclamaciones que permitan al consumidor presentar, tramitar y obtener respuesta a sus quejas y reclamos sin depender de la voluntad del proveedor ni de barreras técnicas o informativas.

En este nuevo escenario, toda plataforma digital a través de la cual se establezcan relaciones de consumo de bienes o servicios en el mercado peruano deberá incorporar un enlace visible, permanente y funcional al Libro de Reclamaciones dentro del propio entorno de navegación o transacción. Así, el consumidor podrá registrar su reclamo sin salir de la plataforma, obtener una constancia inmediata de su presentación y activar el deber legal de respuesta del proveedor.

La implementación de este canal deja de ser una buena práctica o una expectativa implícita y pasa a ser una condición jurídica exigible para operar en el mercado digital peruano, reduciendo el riesgo de que el consumidor carezca de un mecanismo efectivo, visible y funcional para formular su reclamo.

Asimismo, los proveedores que operan en el comercio electrónico dejan de enfrentar zonas grises regulatorias y pasan a contar con obligaciones definidas, claras y aplicables respecto a la implementación del Libro de Reclamaciones. Esto reduce la discrecionalidad interpretativa, facilita el cumplimiento normativo y establece condiciones homogéneas para todos los actores del mercado digital, fortaleciendo la seguridad jurídica y la competencia en igualdad de condiciones.

En conjunto, la norma transforma un entorno actualmente caracterizado por asimetrías informativas y barreras de reclamación en un entorno donde la transparencia, la trazabilidad del proveedor y la accesibilidad a mecanismos de solución de controversias son elementos jurídicamente protegidos y pasibles de supervisión.

6. Desarrollo de los objetivos relacionados con el problema identificado

El objetivo principal de que se busca alcanzar a través de esta intervención regulatoria es:

Garantizar el acceso efectivo de los consumidores al Libro de Reclamaciones en las plataformas digitales de comercio electrónico, en condiciones de accesibilidad, sencillez y oportunidad equivalentes a las previstas para las modalidades tradicionales de comercio.

El Código reconoce el derecho del consumidor a acceder al Libro de Reclamaciones para presentar sus quejas o reclamos, con independencia del canal a través del cual realiza sus compras. Sin embargo, en la práctica, ese derecho opera de manera distinta según si la transacción se realiza en un establecimiento físico, en un portal web tradicional, en una aplicación móvil, en un *marketplace* o en una red social.

En los entornos digitales, ese acceso depende de decisiones individuales de cada proveedor. Por ello, el objetivo general apunta precisamente a cerrar esa asimetría. No se busca crear un nuevo derecho o imponer una nueva obligación, sino hacer efectivo lo que ya establece el Código, modificado por la Ley N° 32495, que obliga a implementar el Libro de Reclamaciones en todos los canales donde se realizan las transacciones comerciales.

De otro lado, la referencia explícita a accesibilidad, sencillez y oportunidad responde a una dimensión específica del problema identificado. La accesibilidad responde al hallazgo de que el 9.4% de los consumidores encuestados identifica la inexistencia de un canal habilitado como su principal barrera para reclamar, es decir, el mecanismo directamente no existe o no es localizable. La sencillez responde a la constatación de que, incluso cuando el mecanismo existe, en muchos casos está condicionado a registro previo, inicio de sesión o validación de compra, lo que lo convierte en un obstáculo más que en una garantía. La oportunidad responde al carácter del Libro de Reclamaciones como mecanismo de primera instancia destinado a generar una respuesta directa y rápida del proveedor.

En virtud de este objetivo general, la propuesta normativa busca alcanzar los siguientes objetivos específicos, los cuales derivan de las causas del problema público identificadas anteriormente:

- **Objetivo específico 1:** Establecer un marco normativo claro, preciso y tecnológicamente neutro que regule la implementación del Libro de Reclamaciones en la diversidad de plataformas digitales de comercio electrónico.

El primer objetivo específico apunta a la causa raíz del problema, consistente en que la norma vigente no da respuesta a la realidad tecnológica en la que operan hoy la mayoría de los proveedores y consumidores del mercado digital peruano. Si bien no se trata de una norma deficiente, sí es una norma que el tiempo ha dejado técnicamente desactualizada sin que haya habido una intervención regulatoria que la ponga al día.

La consecuencia más directa de esta brecha es la incertidumbre jurídica para los proveedores, quienes no saben qué se les exige en cada canal, y también para la autoridad administrativa, que no cuenta con una regla suficientemente específica como para supervisar y sancionar con claridad en entornos distintos al portal web, lo que ha generado, como se ha señalado antes, pronunciamientos administrativos dispares sobre esta obligación.

La separación entre el régimen físico y el régimen digital que introduce la propuesta es la expresión más concreta de este objetivo. La modificación del 2014 intentó extender la obligación a los entornos digitales equiparando el portal web al establecimiento comercial, equiparación que fue funcionalmente útil en su momento, pero que hoy genera el efecto contrario al buscado, provocando confusión sobre su aplicación en entornos digitales como los *marketplaces* o las redes sociales.

Finalmente, no está de más indicar que a través de esta propuesta normativa se desarrolla de manera operativa y funcional los cambios a los artículos 150 y 151 del Código aprobados por la Ley N° 32495, cuya adecuación reglamentaria se encuentra pendiente a la fecha.

- **Objetivo específico 2:** Reducir la complejidad técnica que enfrentan los proveedores para implementar el Libro de Reclamaciones en sus canales digitales.

El segundo objetivo específico apunta a atender las dificultades técnicas que tienen los proveedores para cumplir la norma. El 54.8% de los proveedores encuestados señaló el alto costo de implementación como una barrera relevante, y el 51.6% identificó la complejidad técnica. Estos datos denotan que cada proveedor debe diseñar e implementar una solución propia para cada canal en el que opera, lo que genera costos que son proporcionalmente mucho más altos para los operadores pequeños que para los grandes.

Por ende, este objetivo reconoce que la reducción de barreras de implementación es una condición necesaria para garantizar el cumplimiento efectivo por los proveedores obligados. El mecanismo más importante para alcanzar este objetivo es la atribución de obligaciones claras para los actores que intervienen en las plataformas digitales, como son los proveedores y los administradores de plataformas.

Finalmente, debemos destacar la admisión de sistemas propios de atención al cliente como vía alternativa de cumplimiento, siempre que ofrezcan condiciones equivalentes o superiores a las del Reglamento, que cumple una función diferente pero igualmente importante en la gestión de reclamos, pues evita que la norma opere como un desincentivo a la innovación en la atención al consumidor.

V. ANÁLISIS DE IMPACTOS CUANTITATIVOS Y/O CUALITATIVOS DE LA NORMA

1. Identificación de agentes involucrados

De acuerdo con el artículo 1 de la propuesta normativa, referido a su ámbito de aplicación, las disposiciones establecidas en ella son de obligatorio cumplimiento para *"los establecimientos comerciales abiertos al público y las plataformas digitales de comercio electrónico (...)"*, al tiempo que se indica que *"los consumidores deberán respetar y seguir el procedimiento establecido en la presente norma para el uso del Libro de Reclamaciones"*.

En ese sentido, se identifica que la implementación de la norma involucraría la participación de tres grupos de agentes económicos: los consumidores, los proveedores y el Estado (Indecopi).

- Los consumidores son las personas naturales o jurídicas que, como destinatarios finales, adquieren productos o servicios a través de los canales señalados en la norma. Para ello, la propuesta garantiza la disponibilidad de un Libro de Reclamaciones de naturaleza física o virtual que sea idóneo y accesible, asegurando que su derecho se mantenga uniforme, independientemente del entorno donde se origine la relación de consumo.
- Los proveedores son los sujetos que, debidamente identificados, desarrollan actividades económicas bajo las modalidades previstas en la norma, esto es: i) en un *"establecimiento comercial abierto al público"* (inmueble, instalación o espacio físico) y ii) a través de una *"plataforma digital de comercio electrónico"* (medio virtual, aplicación, portal web o cualquier otro canal digital). Para estos proveedores, la norma precisa la responsabilidad de implementar y asegurar la visibilidad del Libro de Reclamaciones y su respectivo aviso.
- El Estado (Indecopi) es la autoridad encargada de las funciones de fiscalización y sanción sobre la materia. Su rol se orienta a verificar que los proveedores cumplan con las condiciones de accesibilidad y respuesta, asegurando la idoneidad del "Libro de Reclamaciones" de conformidad con sus facultades legales vigentes.

2. Análisis de impactos cualitativos

En el siguiente cuadro, se presenta una matriz con el detalle de los efectos esperados de la propuesta normativa, según se trate del agente involucrado, abordados cualitativamente⁴²:

⁴²

El análisis es cualitativo debido a la inexistencia de información estadística o histórica que permita cuantificar los impactos de la norma en los agentes involucrados.

Agente económico		Beneficios	Costos	Impacto neto esperado (Beneficios vs. Costos)
Consumidores		- Se esperaría un fortalecimiento de la protección al consumidor al precisarse y garantizarse un mecanismo de autogestión de reclamos directo y accesible, tanto en los canales virtuales como en los establecimientos abiertos al público. - Se produciría una reducción en los costos de búsqueda y transacción del consumidor, gracias a la ubicación estandarizada y visible del enlace al Libro de Reclamaciones.	No se identifican costos directos para este grupo.	Impacto neto positivo, en tanto que la reducción de asimetrías informativas fortalecería la protección del consumidor y le permitiría ejercer sus derechos de forma más eficiente en los canales virtuales, sin incurrir en costos adicionales.
Proveedores		- Se esperaría una mayor predictibilidad respecto de las obligaciones exigibles sobre el Libro de Reclamaciones, al establecerse parámetros claros para las diversas plataformas de comercio electrónico. - Se podrían reducir la incertidumbre y el riesgo de sanciones, asociadas al Libro de Reclamaciones.	La propuesta podría generar costos de adecuación técnica de única vez, relacionados con ajustes en las interfaces digitales. En cualquier caso, dichos costos resultarían poco significativos, dado que la norma recoge obligaciones ya establecidas de forma general en la Ley N° 32495.	Impacto neto positivo, en tanto los beneficios derivados de una mayor predictibilidad y reducción de riesgos de sanción predominarían sobre los costos que la propuesta podría generar respecto a la adecuación técnica de los proveedores en sus diversos canales de atención.
Estado	Indecopi	- Se fortalecería su rol como autoridad en materia de protección al consumidor, al contar con parámetros definidos que facilitarían las labores resolutivas y de fiscalización respecto de las obligaciones exigibles sobre el Libro de Reclamaciones para las diversas plataformas de comercio electrónico. - Se facilitaría el acceso a información estandarizada sobre los reclamos en el entorno digital, permitiendo un mejor monitoreo de las problemáticas que afectan a los consumidores.	No se identifican costos significativos adicionales, debido a que las labores institucionales (resolutivas, de fiscalización y otras que correspondan) respecto de las obligaciones exigibles sobre el Libro de Reclamaciones para las diversas plataformas de comercio electrónico, se realizarían con la capacidad instalada y los recursos actuales con los que cuenta la entidad.	Impacto neto positivo, en tanto se generarían eficiencias en las labores institucionales respecto de las obligaciones exigibles sobre el Libro de Reclamaciones para las diversas plataformas de comercio electrónico, sin que se produzcan costos adicionales significativos.

En consecuencia, un análisis cualitativo y razonado de los efectos de la norma permite concluir que, vistos en conjunto, los beneficios que acarrearía su entrada en vigor superarían a los eventuales costos generados⁴³.

⁴³

Cabe precisar que la Ley N° 32495 dispone obligatoriamente la adecuación del Reglamento del Libro de Reclamaciones. Por lo tanto, el presente análisis se enfoca en la implementación de dicho mandato legal, no identificándose alternativas distintas a lo dispuesto en dicha ley.

VI. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

1. Impacto de la vigencia de la norma (innovación, modificación, derogación o complementación)

El presente Decreto Supremo impacta en el marco normativo nacional al adecuar el Reglamento del Libro de Reclamaciones a las recientes modificaciones de los artículos 150 y 151 del Código. Esta intervención permite cerrar la brecha regulatoria respecto a la diversidad de plataformas digitales de comercio electrónico –como aplicativos móviles, *marketplaces* y redes sociales– que no responden a la arquitectura de un portal web tradicional.

2. Análisis de la constitucionalidad, legalidad de la iniciativa planteada

La presente propuesta no presenta ninguna incompatibilidad con la Constitución, ni con los tratados internacionales ratificados por nuestro país, ni con las leyes vigentes en el ordenamiento. Por el contrario, dicha propuesta guarda correlación con el artículo 65 de la Constitución Política del Perú, el cual garantiza el derecho de los consumidores y usuarios a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado; así como con la normativa vigente en materia de protección del consumidor, la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor al 2030 e instrumentos internacionales emitidos por la UNCTAD y OCDE.

3. Coherencia con el ordenamiento jurídico nacional y tratados internacionales

El proyecto de Decreto Supremo es concordante con el ordenamiento jurídico vigente, en específico, con las disposiciones relacionadas con la solución de conflictos de consumo y Libro de Reclamaciones contemplados en el literal g) del numeral 1.1 del artículo 1 del Código y los artículos 150 y 151 de dicho cuerpo normativo; así como con las políticas públicas establecidas en el numeral 6 del artículo VI de su Título Preliminar; los Lineamientos L.04.02 y L.04.03 del Objetivo Prioritario N° 04 de la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor al 2030; e instrumentos internacionales emitidos por la UNCTAD y OCDE.

4. Cuadro comparativo de modificaciones propuestas

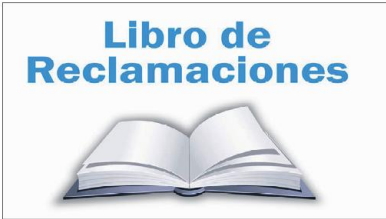
De conformidad con lo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2022-JUS, las modificaciones que se proponen son las siguientes:

Texto vigente	Propuesta de cambio
Artículo 1.- Ámbito de aplicación Las disposiciones del presente Título son de obligatorio cumplimiento para los proveedores que desarrollen sus actividades económicas en establecimientos comerciales abiertos al público; tomando en consideración la definición detallada en el Artículo 3.2 del presente Reglamento. Los consumidores deberán respetar y seguir el procedimiento establecido en la presente norma para el uso del Libro de Reclamaciones.	Artículo 1.- Ámbito de aplicación <i>Las disposiciones del presente Título son de obligatorio cumplimiento para los proveedores que desarrollan sus actividades económicas en establecimientos comerciales abiertos al público y plataformas digitales de comercio electrónico tomando en consideración las definiciones detalladas en el artículo 3 del presente Reglamento.</i> <i>Los consumidores deberán respetar y seguir el procedimiento establecido en la presente norma para el uso del Libro de Reclamaciones.</i>
Artículo 3.- Definiciones Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 3.1. Libro de Reclamaciones: Documento de naturaleza física o virtual provisto por los proveedores en el cual los consumidores podrán registrar quejas o reclamos sobre los productos o servicios ofrecidos en un determinado establecimiento comercial abierto al público.	Artículo 3.- Definiciones <i>Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:</i> 3.1. Libro de Reclamaciones: Documento de naturaleza física o virtual en el cual los consumidores pueden registrar quejas o reclamos sobre los productos o servicios ofrecidos en un determinado establecimiento comercial abierto al público o a través de una plataforma digital de comercio electrónico.

3.2 Establecimiento comercial abierto al público: Inmueble, parte del mismo, instalación, construcción, espacio físico, o medio virtual a través del cual un proveedor debidamente identificado desarrolla sus actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios a los consumidores. La identificación a la que se hace alusión en el presente punto se encuentra constituida por el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) que posea el proveedor, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes; o norma que la modifique o sustituya. Las instalaciones que se ubiquen en el interior de un establecimiento comercial abierto al público, que se presenten o identifiquen como un establecimiento independiente y que otorguen sus propios comprobantes de pago, deberán contar con su propio Libro de Reclamaciones. Se debe entender como establecimiento independiente a aquel con diferente razón social al del establecimiento que lo alberga. Cuando una entidad pública o empresa estatal, actuando como proveedor, venda productos o preste servicios a los consumidores, estará obligada a contar con un Libro de Reclamaciones; sin perjuicio de las obligaciones que se derivan de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM.	3.2 Establecimiento comercial abierto al público: Inmueble, parte del mismo, instalación, construcción o espacio físico en el cual un proveedor debidamente identificado desarrolla sus actividades económicas de oferta y/o venta de productos o prestación de servicios a los consumidores. La identificación a la que se hace alusión en el presente punto se encuentra constituida por el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) que posea el proveedor, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes; o norma que la modifique o sustituya. Las instalaciones que se ubiquen en el interior de un establecimiento comercial abierto al público, que se presenten o identifiquen como un establecimiento independiente y que otorguen sus propios comprobantes de pago, deben contar con su propio Libro de Reclamaciones. Se debe entender como establecimiento independiente a aquel con diferente razón social al del establecimiento que lo alberga. Cuando una entidad pública o empresa estatal, actuando como proveedor, venda productos o preste servicios a los consumidores, está obligada a contar con un Libro de Reclamaciones; sin perjuicio de las obligaciones que se derivan de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública o norma que lo sustituya.
3.5. Aviso del Libro de Reclamaciones: Letrero físico o aviso virtual que los proveedores deberán colocar en sus establecimientos comerciales y/o, cuando corresponda, en medios virtuales, en un lugar visible y fácilmente accesible al público, para registrar su queja y/o reclamo en el formato estandarizado del Anexo 2 del presente Reglamento.	3.5. Aviso del Libro de Reclamaciones: Letrero físico que los proveedores deben colocar en sus establecimientos comerciales abiertos al público en un lugar visible y fácilmente accesible al público, para registrar su queja o reclamo en el formato estandarizado del Anexo II del presente Reglamento.
3.6. Proveedor virtual: Es el proveedor con RUC que establece sus relaciones de consumo a través de portales web.	3.6. Plataforma digital de comercio electrónico: Entorno virtual a través del cual un proveedor ofrece, comercializa o contrata productos o servicios o facilita su adquisición o contratación por parte de los consumidores. Comprende los sitios web, aplicaciones móviles, programas informáticos, redes sociales y otros canales digitales utilizados con dichos fines.
	3.7. Enlace al Libro de Reclamaciones: Dirección web o vínculo electrónico, claramente identificado bajo la denominación "Libro de Reclamaciones", a través del cual el consumidor accede directamente al formulario del Libro de Reclamaciones para registrar su queja o reclamo, conforme a lo establecido en el presente Reglamento.
Artículo 4.- Libro de Reclamaciones El establecimiento comercial abierto al público deberá contar con un Libro de Reclamaciones, sea de naturaleza física o virtual, el mismo que deberá ser puesto inmediatamente a disposición del consumidor cuando lo solicite. Los proveedores que además del establecimiento comercial abierto al público, utilicen medios virtuales para establecer sus relaciones de consumo, deberán implementar un Libro de	Artículo 4.- Libro de Reclamaciones para establecimientos comerciales Los establecimientos comerciales abiertos al público deben contar con un Libro de Reclamaciones, sea de naturaleza física o virtual, el mismo que debe ser puesto inmediatamente a disposición del consumidor cuando lo solicite. Los establecimientos comerciales abiertos al público que cuenten con un Libro de Reclamaciones deben

Reclamaciones Virtual en cada uno de sus establecimientos. Los proveedores que cuenten con Libro de Reclamaciones Virtual, deberán brindar el apoyo necesario para que el consumidor ingrese su queja o reclamo en el Libro de Reclamaciones. Esto incluye que el proveedor guíe al consumidor a fin de que toda manifestación que califique como reclamo o queja sea ingresada correctamente en el Libro de Reclamaciones. En los establecimientos comerciales los proveedores deberán habilitar un orden de atención preferente para los consumidores que deseen presentar un reclamo o queja.	<i>brindar el apoyo necesario para que el consumidor ingrese su queja o reclamo. Esto incluye que el proveedor guíe al consumidor a fin de que toda manifestación que califique como queja o reclamo sea ingresada correctamente en el Libro de Reclamaciones.</i> <i>En los establecimientos comerciales abiertos al público los proveedores deberán habilitar un orden de atención preferente para los consumidores que deseen presentar una queja o reclamo.</i>
	Artículo 4-A.- Libro de Reclamaciones de Respaldo Los proveedores que cuenten con Libro de Reclamaciones Virtual deberán contar adicionalmente en sus establecimientos comerciales abiertos al público con un Libro de Reclamaciones físico al que se denominará expresamente “Libro de Reclamaciones de Respaldo”, conforme a las características del Anexo I del presente reglamento, el mismo que será puesto a disposición del público cuando no sea posible el uso del Libro de Reclamaciones Virtual. La información contenida en el Libro de Respaldo incluyendo el número de la hoja, deberá ser ingresada por el proveedor al Libro de Reclamaciones Virtual en el plazo de un (01) día calendario contado desde que dicho Libro se encuentre habilitado.
Artículo 4 B.- Libro de Reclamaciones para proveedores virtuales En el caso de los proveedores virtuales, el Libro de Reclamaciones de naturaleza virtual, deberá estar alojado en la página de inicio del portal web diseñado para establecer las relaciones de consumo. Asimismo, al concluir el proceso de ingreso del reclamo o queja, se debe permitir la impresión de la Hoja de Reclamación y enviarse automáticamente al correo electrónico indicado por el consumidor, dejándose constancia de la fecha y hora de presentación del reclamo o queja.	Artículo 4-B.- Libro de Reclamaciones para plataformas digitales de comercio electrónico <i>Toda plataforma digital de comercio electrónico debe contar con un Libro de Reclamaciones accesible al público mediante un enlace visible y permanente en la página de inicio o interfaz principal del sitio web, aplicación o canal digital correspondiente.</i> <i>El acceso al Libro de Reclamaciones no puede estar condicionado a la autenticación previa, registro de usuario, validación de una compra o cualquier otro requisito.</i> <i>Al concluir el proceso de registro de la queja o reclamo, el Formulario de Reclamación debe enviarse automáticamente al correo electrónico indicado por el consumidor como constancia de presentación de la queja o reclamo. Asimismo, debe permitirse su impresión.</i>
	Artículo 4-C.- Plataformas de intermediación y de redes sociales Las plataformas digitales de comercio electrónico que intermedien relaciones de consumo entre proveedores afiliados y consumidores deben contar con un Libro de Reclamaciones único que permita el registro centralizado de las quejas y reclamos. El administrador de la plataforma es responsable de recibir, gestionar y responder la queja o reclamo frente al consumidor a través de dicho canal único, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa del proveedor afiliado sobre el contenido material del reclamo. Las plataformas de redes sociales que integren funcionalidades que permitan la publicación organizada de ofertas, la aceptación de pedidos o la gestión y procesamiento de pagos dentro de su entorno, deben habilitar mecanismos gratuitos e integrados que permitan a los proveedores

	<i>implementar el Libro de Reclamaciones a través de un enlace visible y fácilmente accesible en la sección de “perfil”, “biografía”, “información de contacto” o sitio equivalente que dirija al Formulario de Reclamación, siendo cada proveedor directamente responsable de dar respuesta a las quejas o reclamos recibidos a través del mecanismo habilitado por la plataforma.</i>
	Artículo 4-D.- Soporte en línea <i>La implementación del Libro de Reclamaciones conforme a lo indicado en los artículos 4-B y 4-C no impide a las plataformas digitales de comercio electrónico ofrecer funcionalidades centralizadas de soporte en línea para la solución inmediata de conflictos con los consumidores, siempre que garanticen condiciones de atención iguales o superiores a las previstas en el presente Reglamento.</i>
	Artículo 5-A.- Características del Formulario de Reclamación en plataformas digitales <i>El Formulario de Reclamación del Libro de Reclamaciones en plataformas digitales de comercio electrónico debe contener como mínimo la siguiente información:</i> - <i>Nombre o razón social del proveedor y su número de Registro Único de Contribuyentes.</i> - <i>Nombre completo, número de documento de identidad, teléfono y correo electrónico del consumidor.</i> - <i>Identificación del producto o servicio contratado objeto de la queja o reclamo.</i> - <i>Detalle de la queja o reclamo.</i> - <i>Pedido concreto del consumidor respecto al hecho que motiva la queja o reclamo.</i> - <i>Mecanismo de confirmación que deje constancia de la voluntad del consumidor de presentar la queja o reclamo.</i> - <i>Numeración correlativa generada automáticamente por el sistema al momento del envío.</i> - <i>Fecha y hora del registro de la queja o reclamo generadas automáticamente por el sistema.</i> <i>Asimismo, para la presentación de la queja o reclamo, el Formulario de Reclamación debe cumplir con los siguientes estándares mínimos:</i> - <i>Permitir su visualización y correcto llenado en dispositivos móviles, tabletas y computadoras personales.</i> - <i>Permitir al consumidor adjuntar archivos en formatos comunes (tales como PDF, JPG, PNG, etc.) que sirvan como sustento de su queja o reclamo (comprobantes de pago, fotografías, capturas de pantalla, entre otros).</i> - <i>Alertar al consumidor antes del envío si faltan los siguientes datos: nombre, DNI, correo electrónico, detalle de la queja o reclamo.</i>
Artículo 9.- Exhibición del Aviso del Libro de Reclamaciones Los proveedores que cuenten con un Libro de Reclamaciones deberán exhibir en sus establecimientos comerciales, en un lugar visible y fácilmente accesible al público, como mínimo, un Aviso del Libro de Reclamaciones, utilizando el formato establecido en el Anexo II del presente Reglamento.	Artículo 9.- Exhibición del Aviso del Libro de Reclamaciones <i>Los establecimientos comerciales abiertos al público que cuenten con un Libro de Reclamaciones deben exhibir en un lugar visible y fácilmente accesible al público, como mínimo, un aviso del Libro de Reclamaciones, utilizando el formato establecido en el Anexo II del presente Reglamento.</i> <i>En los casos en que el proveedor cuente con varios establecimientos comerciales, la obligación de exhibir el</i>

En los casos en que el proveedor cuente con varios establecimientos comerciales, la obligación de exhibir el Aviso del Libro de Reclamaciones se extiende a cada uno de ellos. Los proveedores virtuales deberán colocar como mínimo un aviso fácilmente identificable en la página de inicio del portal web donde establecen sus relaciones de consumo, el mismo que deberá contener un vínculo que dirija al Libro de Reclamaciones Virtual, utilizando el formato establecido en el Anexo III del presente Reglamento.	<i>Aviso del Libro de Reclamaciones se extiende a cada uno de ellos.”</i>
	Artículo 9-A.- Exhibición del enlace del Libro de Reclamaciones para plataformas digitales de comercio electrónico <i>Las plataformas digitales de comercio electrónico que cuenten con un Libro de Reclamaciones deben exhibir permanentemente, en un lugar visible y de fácil acceso, un enlace al Libro de Reclamaciones. Esta obligación es aplicable para cada canal digital en el que se fomente y/o establezca las relaciones de consumo.</i> <i>El enlace debe encontrarse disponible desde la página de inicio o la interfaz principal del portal web, aplicativo o canal digital; así como desde la sección de “perfil”, “biografía”, “información de contacto” o sitio equivalente de la plataforma de red social, según corresponda. Asimismo, la activación del enlace debe dirigir al consumidor directamente al Formulario de Reclamación, sin requerir más de una acción de su parte.</i>
Anexo III Aviso de Libro de Reclamaciones para portales web  Se precisa que el Aviso del Libro de Reclamaciones de naturaleza virtual deberá ser legible y visible de acuerdo al diseño de la página web de inicio.	<u>Anexo III derogado</u>

VII. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX ANTE Y ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA EX ANTE

1. Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex Ante

El 28 de mayo de 2023 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1565, que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria. Posteriormente, el 25 de febrero de 2025 se publicó el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, en cuyo artículo 33, numeral 33.2 se establece que las entidades públicas tienen la obligación de aplicar un Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR Ex Ante) como herramienta de análisis previo cuando el proyecto normativo de carácter general establezca y/o modifique una obligación, condición, requisito, responsabilidad, prohibición, limitación y/o cualquier otra regla que imponga exigencias.

Dado que la normativa propuesta genera nuevas obligaciones para los proveedores con relación a la implementación y exhibición del Libro de Reclamaciones o modifica las ya existentes, este proyecto normativo se encuentra dentro del ámbito de aplicación del AIR Ex Ante, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565.

En ese sentido, la presente norma ha sido sometida a evaluación de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, la misma que, con fecha [...], ha emitido un dictamen favorable que valida el expediente de AIR Ex Ante de la presente propuesta normativa.

2. Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) Ex Ante

El artículo 46 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565 establece que el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) es el proceso integral y continuo de análisis de procedimientos administrativos a pedido de parte, que comprende la identificación, eliminación y/o simplificación de aquellos que resulten innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, redundantes o que no se ajusten a la Ley del Procedimiento Administrativo General, a las normas con rango de ley o a las disposiciones normativas que les sirven de sustento.

En esa línea, el artículo 49 del citado Reglamento, señala que los tipos de ACR son el ACR Stock, que tiene por finalidad identificar, eliminar y/o simplificar aquellos procedimientos administrativos vigentes; el ACR Ex Ante, que tiene por finalidad evitar la creación, o modificación, de procedimientos administrativos y/o requisitos o condiciones innecesarios, ineficientes, ineficaces, injustificados, desproporcionados, etc.; y el ACR Ex Post, que tiene como finalidad evaluar la necesidad de que un procedimiento administrativo permanezca en el tiempo por contribuir en la solución de un problema relevante, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados e identificar oportunidades de simplificación del trámite.

Mediante el presente proyecto normativo no se busca crear, desarrollar, modificar o eliminar procedimientos administrativos, razón por la cual, con fecha 29 de abril de 2026, la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria señaló que la propuesta normativa no requiere someterse al Análisis de Calidad Regulatoria Ex Ante (ACR Ex Ante).